



**Gutachterausschuss für
Grundstückswerte für den Bereich
Westeifel-Mosel**

Geschäftsstelle beim
Vermessungs- und Katasteramt
Westeifel-Mosel

Im Viertheil 24
54470 Bernkastel-Kues

Telefon: 06531 - 5017 0
Telefax: 06531 - 5017 140
Internet: www.vermkv.rlp.de/westeifel-mosel
E-Mail: vermka-wem@vermkv.rlp.de

Az.: 1261-0007/2025/0097-0322 WEM3

GUTACHTEN

über den Verkehrswert (Marktwert)
i. S. d. § 194 Baugesetzbuch
für das mit einem

**Mehrfamilienwohnhaus und Garagen bebaute Grundstück
in 54516 Wittlich, Talweg 11**

Hinsichtlich der Besonderheiten des Auftrages und der Maßgaben des Auftraggebers siehe Nr. 1.4

Grundbuch	Blatt
Wittlich	9629
Gemarkung	Flur Flurstück
Wittlich	7 1516/307
Eigentümer (lt. Grundbuch):	1. Hans-Georg Wölker
	2. Jan Wölker
	je zu 1/2 Anteil



Der Gutachterausschuss hat in seiner Beratung am 12.01.2026 in der Besetzung
**Volker Rohrbacher, Vermessungsdirektor und stellv. vorsitzendes Mitglied des
Gutachterausschusses**

Peter van der Heyde, Architekt, als Gutachter

Helmut Ertz, Immobilienmakler, als Gutachter

den **Verkehrswert des Grundstücks** zum Stichtag 19.07.2024 ermittelt mit rd.

457.000 €.

Dieses Gutachten besteht aus 71 Seiten inkl. der Anlagen. Die Originalausfertigung ist beim Gutachterausschuss archiviert, herausgegebene Ausfertigungen sind übereinstimmende Abschriften.

Inhaltsverzeichnis

Nr.	Abschnitt	Seite
1	Allgemeine Angaben	5
1.1	Angaben zum Wertermittlungsobjekt	5
1.2	Angaben zum Auftraggeber und Eigentümer	5
1.3	Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung	5
1.4	Besonderheiten des Auftrags / Maßgaben des Auftraggebers	7
2	Grund- und Bodenbeschreibung	8
2.1	Lage	8
2.1.1	Großräumige Lage	8
2.1.2	Kleinräumige Lage	8
2.2	Gestalt und Form	9
2.3	Erschließung, Baugrund etc.	9
2.4	Privatrechtliche Situation	10
2.5	Öffentlich-rechtliche Situation	11
2.5.1	Baulasten und Denkmalschutz	11
2.5.2	Bauplanungsrecht	12
2.5.3	Bauordnungsrecht	12
2.6	Entwicklungszustand inkl. Beitragssituation	12
2.7	Hinweise zu den durchgeführten Erhebungen	13
2.8	Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation	13
3	Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen	14
3.1	Vorbemerkungen zur Gebäudebeschreibung	14
3.2	Mehrfamilienwohnhaus	15
3.2.1	Gebäudeart, Baujahr und Außenansicht	15
3.2.2	Nutzungseinheiten, Raumaufteilung	15
3.2.3	Gebäudekonstruktion (Keller, Wände, Decken, Treppen, Dach)	16
3.2.4	Allgemeine technische Gebäudeausstattung	17
3.2.5	Raumausstattungen und Ausbauzustand	18
3.2.5.1	Vorbemerkungen zur Ausstattungsbeschreibung	18
3.2.5.2	Wohnen	18
3.2.6	Besondere Bauteile / Einrichtungen, Zustand des Gebäudes	19
3.3	Garagen	19
3.4	Außenanlagen	19
4	Ermittlung des Verkehrswerts	20
4.1	Grundstücksdaten	20
4.2	Verfahrenswahl mit Begründung	20
4.2.1	Bewertungsrechtliche und bewertungstheoretische Vorbemerkungen	20
4.2.1.1	Grundsätze zur Wahl der Wertermittlungsverfahren	20

4.2.1.2	Allgemeine Kriterien für die Eignung der Wertermittlungsverfahren	20
4.2.2	Zu den herangezogenen Verfahren.....	21
4.2.2.1	Beschreibung des Bewertungsmodells der Bodenwertermittlung	21
4.2.2.2	Bewertung des bebauten Gesamtgrundstücks.....	22
4.3	Bodenwertermittlung	23
4.3.2	Erläuterungen zur Bodenrichtwertanpassung	24
4.4	Ertragswertermittlung.....	26
4.4.1	Das Ertragswertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung	26
4.4.2	Erläuterungen der bei der Ertragswertberechnung verwendeten Begriffe	27
4.4.3	Ertragswertberechnung.....	29
4.4.4	Erläuterung zur Ertragswertberechnung.....	31
4.5	Sachwertermittlung	36
4.5.1	Das Sachwertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung	36
4.5.2	Erläuterungen der bei der Sachwertberechnung verwendeten Begriffe.....	37
4.5.3	Sachwertberechnung	39
4.5.4	Erläuterung zur Sachwertberechnung	40
4.6	Verkehrswertableitung aus den Verfahrensergebnissen.....	45
4.6.1	Bewertungstheoretische Vorbemerkungen.....	45
4.6.2	Zur Aussagefähigkeit der Verfahrensergebnisse	45
4.6.3	Zusammenstellung der Verfahrensergebnisse	45
4.7	Verkehrswert.....	46
5	Rechtsgrundlagen, verwendete Literatur und Software.....	48
5.1	Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung	48
5.2	Verwendete Wertermittlungsliteratur / Marktdaten	49
5.3	Verwendete fachspezifische Software.....	49
6	Verzeichnis der Anlagen	50

1 Allgemeine Angaben

1.1 Angaben zum Wertermittlungsobjekt

Art des Wertermittlungsobjekts:	Grundstück, bebaut mit einem Mehrfamilienwohnhaus und Garagen
Objektadresse:	Talweg 11 54516 Wittlich
Grundbuchangaben:	Grundbuch von Wittlich, Blatt 9629, lfd. Nr. 1
Katasterangaben:	Gemarkung Wittlich, Flur 7, Flurstück 1516/307 zu bewertende Fläche 1644 m ²

1.2 Angaben zum Auftraggeber und Eigentümer

Auftraggeber:	Jan Wölker Am Zehnthof 46 56072 Koblenz Auftrag vom 11.08.2025 (Datum des Auftragsschreibens)
Eigentümer:	Jan Wölker Am Zehnthof 46 56072 Koblenz Hans Georg Wölker Fuchsstr. 2 64291 Darmstadt je zu 1/2 Anteil

1.3 Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung

Grund der Gutachtenerstellung:	Verkehrswertermittlung zum Zwecke der Erbauseinandersetzung
Wertermittlungsstichtag:	19.07.2024 (Todesstag der Erblasserin)
Qualitätsstichtag:	19.07.2024 (entspricht dem Wertermittlungsstichtag)
Tag der Ortsbesichtigung:	12.01.2026 (Tag der Sitzung des Gutachterausschusses)
Umfang der Besichtigung etc.	Es wurde eine Außen- und Innenbesichtigung des Objekts durchgeführt. Das Objekt konnte dabei größtenteils in Augenschein genommen werden.

Hinweis

Für die nicht besichtigten oder nicht zugänglich gemachten Bereiche wird unterstellt, dass der während der Besichtigung gewonnene Eindruck auf diese Bereiche übertragbar ist.

Teilnehmer am Ortstermin:	Das stellvertretende vorsitzende Mitglied des Gutachterausschusses: Volker Rohrbacher, Vermessungsdirektor die ehrenamtlichen Mitglieder des Gutachterausschusses: Peter van der Heyde, Architekt Helmut, Ertz, Immobilienmakler der Mitarbeiter der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses: Max Mauer, Vermessungsoberinspektor der Eigentümer: Jan Wölker
herangezogene Unterlagen, Erkundigungen, Informationen:	Vom Auftraggeber wurden für diese Gutachtenerstellung im Wesentlichen folgende Unterlagen und Informationen zur Verfügung gestellt: • Mietverträge • Bescheinigung über das Ergebnis der Überprüfung und Messung der Heizungsanlage Von der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses wurden folgende Auskünfte und Unterlagen beschafft: • Auszüge aus den Geobasisinformationen (Liegenschaftskarte, Flurstücks- und Eigentüternachweis) • unbeglaubigter Grundbuchauszug • Baugenehmigung, Bauzeichnungen (Grundrisse, Ansichten, Schnitte) • Berechnung der Wohn- und Nutzflächen, des Bruttonutrinhaltes und der Bruttogrundfläche • Informationen über erschließungsrechtliche und bauplanungsrechtliche Situation sowie die Erschließungs- und Ausbaubeiträge bei der zuständigen Verbandsgemeindeverwaltung • Nachweis der Bodenrichtwerte • Auszug aus der Kaufpreissammlung
Gutachtenerstellung unter Mitwirkung von	Durch den Mitarbeiter der Geschäftsstelle Max Mauer wurden folgende Tätigkeiten bei der Gutachtenerstellung durchgeführt: • Einholung der erforderlichen Auskünfte bei den zuständigen Stellen • Beschaffung der erforderlichen Unterlagen • Überprüfen bzw. Durchführen der Aufstellungen bzw. Berechnungen der Brutto-Grundfläche und der (Wohn- und) Nutzflächen • Protokollierung der Ortsbesichtigung und Entwurf der Grundstücks- und Gebäudebeschreibung Die Ergebnisse dieser Tätigkeiten wurden durch das stellvertretende vorsitzende Mitglied des Gutachterausschusses durch Stichproben auf Richtigkeit und Plausibilität überprüft, wo erforderlich ergänzt und für dieses Gutachten verwendet.

1.4 Besonderheiten des Auftrags / Maßgaben des Auftraggebers

Zurückliegender Wertermittlungstichtag

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die nachfolgende Gebäudebeschreibung auf den Wertermittlungstichtag bezieht. Laut Angaben des Auftraggebers entspricht der Ausbau- und Ausstattungszustand zum Zeitpunkt der Ortsbesichtigung durch den Gutachterausschuss dem Ausbau- und Ausstattungszustand zum Wertermittlungstichtag. Lediglich Teile des Innenausbaus in Bad und Küche in Wohnung 1 (Wohnung im Erdgeschoss links) sowie der Brenner der Heizungsanlage wurden nach dem Wertermittlungstichtag erneuert und entsprechen somit zum Zeitpunkt der Ortsbesichtigung nicht dem Zustand zum Wertermittlungstichtag. Der Ausbau- und Ausstattungsstandard zum Wertermittlungstichtag in diesen Räumen ist jedoch mit dem vorherrschenden Standards der übrigen Wohnungen zu vergleichen.

Die Gebäudemerkmale (Baubeschreibung und Aufmaß, soweit nicht aus vorliegenden Bauunterlagen ersichtlich) wurden am 13.11.2025 örtlich erfasst. Die in der Anlage abgebildeten Fotoaufnahmen vom Wertermittlungsobjekt datieren ebenfalls auf diesen Tag.

Auftragsgemäß wird der Verkehrswert zu dem zurückliegenden Wertermittlungstichtag ermittelt. Werteinflüsse, die sich dadurch ergeben, dass Abweichungen des Ausbauzustandes zum Wertermittlungstichtag nicht ausreichend berücksichtigt wurden, müssten gegebenenfalls zusätzlich zum ermittelten Verkehrswert berücksichtigt werden. Der ermittelte Verkehrswert bleibt dahingehend unter Vorbehalt. Eine Haftung wird ausgeschlossen.

Art des Wertermittlungsobjektes – bauordnungsrechtliche Situation

Das Wertermittlungsobjekt wird zum Wertermittlungstichtag als Sechsfamilienwohnhaus genutzt und vermietet. Dem Gutachterausschuss liegt jedoch lediglich eine Baugenehmigung aus dem Jahr 1963 vor, die für das Wertermittlungsobjekt eine Nutzung als Vierfamilienwohnhaus vorsieht. Demzufolge ist nach Einschätzung des Gutachterausschusses die aktuelle Nutzung des Objektes aus bauordnungsrechtlicher Sicht nicht zulässig.

Der Gutachterausschuss weist ausdrücklich darauf hin, dass er die Zulässigkeit von Vorhaben bzw. einer Umnutzung des Wertermittlungsobjektes im Rahmen dieser Ermittlung des Verkehrswertes nicht abschließend beurteilen kann.

Es wird dringend empfohlen, vor einer vermögensmäßigen Disposition die Zulässigkeit der Nutzung bzw. die Genehmigungsfähigkeit einer Umnutzung mit der zuständigen Genehmigungsbehörde, gegebenenfalls im Rahmen einer Bauvoranfrage abzustimmen. Der ermittelte Verkehrswert bleibt dahingehend unter Vorbehalt. Eine Haftung wird ausgeschlossen.

Brandschutz

Der Bereich des Treppenhauses stellt nach Einschätzung des Gutachterausschusses in der derzeitigen Situation ein Mangel hinsichtlich des Brandschutzes dar.

Über die erforderlichen Maßnahmen zur Beseitigung der brandschutztechnischen Mängel kann in diesem Gutachten jedoch nicht abschließend entschieden werden. Es wird daher dringend empfohlen, vor einer vermögensmäßigen Disposition die erforderlichen Maßnahmen bei der zuständigen Stelle für Brandschutz abzuklären. Diesbezügliche Werteinflüsse, die bei dieser Wertermittlung nicht ausreichend berücksichtigt sind, müssten gegebenenfalls zusätzlich zum Verkehrswert berücksichtigt werden. Der ermittelte Verkehrswert bleibt dahingehend unter Vorbehalt. Eine Haftung wird ausgeschlossen.

Hinweis

Auf die Vorbemerkungen zur Gebäudebeschreibung, Nr. 3.1 wird besonders hingewiesen.

2 Grund- und Bodenbeschreibung

2.1 Lage

2.1.1 Großräumige Lage

Bundesland:	Rheinland-Pfalz
Kreis:	Landkreis Bernkastel-Wittlich
Ort und Einwohnerzahl:	Wittlich (ca. 20.000 Einwohner)
überörtliche Anbindung / Entfernungen: (vgl. Anlage 4)	<u>nächstgelegene größere Städte:</u> Trier (ca. 40 km entfernt) <u>Landeshauptstadt:</u> Mainz (ca. 123 km entfernt) <u>Bundesstraßen:</u> B 49 (durch den Ort verlaufend) <u>Autobahnzufahrt:</u> A 1 (durch den Ort verlaufend) <u>Bahnhof:</u> Wittlich Hauptbahnhof (im Ortsteil Wengerohr gelegen) <u>Flughafen:</u> Frankfurt Hahn (ca. 44 km entfernt)

2.1.2 Kleinräumige Lage

innerörtliche Lage:	Wittlich ist die Kreisstadt des Landkreises Bernkastel-Wittlich Ein umfassendes Angebot an Einkaufsmöglichkeiten, Geschäften des täglichen Bedarfs, Ärzten, Kindertagesstätten, Grundschulen, Realschule Plus, Gymnasium, Krankenhaus, Sitz der Verbandsgemeindeverwaltung, Bahnhof und zentraler Omnibusbahnhof in Wittlich. Lage des Wertermittlungsgrundstücks: in der Stadtmitte gelegen; Die Entfernung zum Stadtzentrum beträgt ca. 900 m. gute Wohnlage
Art der Bebauung und Nutzungen in der Straße und im Ortsteil:	überwiegend wohnbauliche Nutzungen; überwiegend aufgelockerte Bauweise
Beeinträchtigungen:	keine
Topografie:	eben

2.2 Gestalt und Form

Gestalt und Form:
(vgl. Anlage 2)

Straßenfront:
ca. 42 m;

mittlere Tiefe:
ca. 42 m;

Grundstücksgröße:
insgesamt 1644,00 m²;

Bemerkungen:
trapezförmige Grundstücksform

2.3 Erschließung, Baugrund etc.

Straßenart:

Wohnstraße;
Straße mit Durchgangsverkehr

Straßenausbau:

voll ausgebaut, Fahrbahn aus Bitumen;
Gehwege beiderseitig vorhanden, befestigt mit
Betonverbundstein;
Parkstreifen nicht ausreichend vorhanden

Zustand des Straßenausbaus:

Die Erschließungsanlagen befinden sich in einem befriedigendem und für die Bodenrichtwertzone typischen Unterhaltungszustand.

Anschlüsse an Versorgungsleitungen und
Abwasserbeseitigung:

elektrischer Strom, Wasser aus öffentlicher Versorgung;
Kanalanschluss;
Telefonanschluss

Breitbandverfügbarkeit:

Nach dem von der Bundesnetzagentur betriebenen Breitbandatlas, in den Haushalten von Wittlich (Stand: 06.2025), Abruf am 05.01.2026:

Mobil: 5G zu 99 %
Festnetz: bis 16 Mbit/s zu 99 %
bis 50 Mbit/s zu 99 %
bis 100 Mbit/s zu 98 %

Spezifische Angaben zum näheren Umfeld des Wertermittlungsobjektes liegen nicht vor.

Grenzverhältnisse, nachbarliche
Gemeinsamkeiten:

keine Grenzbebauung des Wohnhauses;
einseitige Grenzbebauung der Garage, zur westlichen Grenze;
eingefriedet durch Zaun, Hecken

Baugrund, Grundwasser (soweit
augenscheinlich ersichtlich):

Baugrund- oder Bodenuntersuchungen wurden nicht durchgeführt. Soweit nicht anders angegeben, setzt der Gutachterausschuss einen tragfähigen Baugrund sowie kontaminierungsfreie Bodenverhältnisse ohne schädliche Grundwassereinflüsse voraus. Eine Haftung wird ausgeschlossen.

Altlasten:

Im Liegenschaftskataster ist kein Hinweis auf eine Belastung eingetragen. Art und Lage des Wertermittlungsobjekts und des Umfelds lassen zudem nicht auf das Vorhandensein von Altlasten schließen. Weitere diesbezügliche Nachforschungen wurden nicht angestellt. Sollten im Bereich des Wertermittlungsobjekts Altlasten erkannt werden, sind diese Werteeinflüsse zusätzlich zum ermittelten Verkehrswert zu berücksichtigen, das Gutachten müsste diesbezüglich geändert werden. Der Verkehrswert bleibt dahingehend unter Vorbehalt. Eine Haftung wird ausgeschlossen.

Anmerkung:

In dieser Wertermittlung ist eine lageübliche Baugrund- und Grundwassersituation insoweit berücksichtigt, wie sie in die Vergleichskaufpreise bzw. Bodenrichtwerte eingeflossen ist. Darüber hinausgehende vertiefende Untersuchungen und Nachforschungen wurden nicht angestellt.

2.4 Privatrechtliche Situation

grundbuchlich gesicherte Belastungen:

Dem Gutachterausschuss liegt ein unbeglaubigter Grundbuchauszug vom 19.08.2025 vor. Hiernach besteht in Abteilung II des Grundbuchs von Wittlich, Blatt 9629, folgende wertbeeinflussende Eintragungen.

II/1: Nießbrauchrecht für Marianne Wölker geb. Lütticken, geb. am 10.06.1919. Löschar bei Todesnachweis. Gemäß Bewilligung vom 29.12.1973.

Hinweis:

Da die Rechteinhaberin verstorben ist, wird im Rahmen der Wertermittlung unterstellt, dass beim nächsten (auch fiktiven) Verkaufsfall das Nießbrauchrecht gelöscht wird. Daher besitzt das in Abteilung II lfd. Nr. 1 eingetragene Nießbrauchrecht nach Einschätzung des Gutachterausschusses keinen Werteeinfluss.

II/2: Rückkauflassungsvormerkung für Marianne Wölker geb. Lütticken, geb. am 10.06.1919. Löschar bei Todesnachweis. Gemäß Bewilligung vom 29.12.1973.

Hinweis:

Da die Rechteinhaberin verstorben ist, wird im Rahmen der Wertermittlung unterstellt, dass beim nächsten (auch fiktiven) Verkaufsfall die Rückkauflassungsvormerkung gelöscht wird. Daher besitzt die in Abteilung II lfd. Nr. 2 eingetragene Rückkauflassungsvormerkung nach Einschätzung des Gutachterausschusses keinen Werteeinfluss.

II/3: Nur lastend auf dem Anteil Abt. I Nr. 1.2: Vorkaufsrecht für den ersten Verkaufsfall für Gertraude Wölker, geb. am 18.04.1950. Vererblich. Gemäß Bewilligung vom 29.12.1973.

Hinweis:

Nach Einschätzung des Gutachterausschusses besitzt das in Abteilung II lfd. Nr. 3 eingetragene Vorkaufsrecht keinen Werteeinfluss.

II/4: Nur lastend auf dem Anteil Abt. I Nr. 1.1: Vorkaufsrecht für den ersten Verkaufsfall für Hans Georg Wölker, geb. am 26.02.1948. vererblich. Gemäß Bewilligung vom 29.12.1973.

Hinweis:

Nach Einschätzung des Gutachterausschusses besitzt das in Abteilung II lfd. Nr. 4 eingetragene Vorkaufsrecht keinen Werteeinfluss.

Anmerkung:

Schuldverhältnisse, die ggf. in Abteilung III des Grundbuchs verzeichnet sein können, werden in diesem Gutachten nicht berücksichtigt. Grundschulden und Hypotheken beeinflussen nicht den Verkehrswert des Grundstücks, sondern nur seinen Preis.

nicht eingetragene Rechte und Lasten:

Das Mehrfamilienwohnhaus ist vermietet. Für jede der insgesamt sechs Wohnungen besteht eine Mietbindung.

Sonstige nicht eingetragene Lasten und (z.B. begünstigende) Rechte, besondere Wohnungs- und Mietbindungen sowie Verunreinigungen (z.B. Altlasten) sind nach Auskunft des Auftraggebers und nach Befragung im Ortstermin nicht vorhanden.

Diesbezüglich wurden auftragsgemäß keine weiteren Nachforschungen und Untersuchungen angestellt.

Diesbezügliche Besonderheiten sind ggf. zusätzlich zu dieser Wertermittlung zu berücksichtigen. Eine Haftung wird ausgeschlossen.

2.5 Öffentlich-rechtliche Situation

2.5.1 Baulasten und Denkmalschutz

Eintragungen im Baulastenverzeichnis:

Im Liegenschaftskataster ist kein Hinweis auf eine Baulast eingetragen. Weitergehende Nachforschungen wurden nicht angestellt.

Denkmalschutz:

Im Liegenschaftskataster ist kein Hinweis auf eine Verfügungsbeschränkung (Denkmalschutz etc.) eingetragen. In dem Verzeichnis der Kulturdenkmäler im Landkreis Bernkastel-Wittlich ist ebenfalls kein Eintrag vorhanden. Weitere Nachforschungen wurden nicht angestellt.

2.5.2 Bauplanungsrecht

Darstellungen im Flächennutzungsplan: Der Bereich des Wertermittlungsobjektes ist im Flächennutzungsplan (rechtswirksam seit dem 24.07.2017) als Wohnbaufläche (W) dargestellt.

Festsetzungen im Bebauungsplan: Für den Bereich des Wertermittlungsobjektes trifft der Bebauungsplan "Sehlemet II", in Kraft getreten am 06.02.1976, im Wesentlichen, folgende Festsetzungen:
WA = allgemeines Wohngebiet

Weitere Angaben werden bezüglich des Wertermittlungsgrundstückes nicht getroffen.

Bodenordnungsverfahren: In Abteilung II des Grundbuchs ist kein entsprechender Vermerk eingetragen, der auf ein laufendes Bodenordnungsverfahren hinweisen würde. In den Geobasisinformationen ist kein Hinweis zum Flurstück gegeben, dass das Wertermittlungsgrundstück in ein Flurbereinigungsverfahren einbezogen wäre. Es liegen dem Gutachterausschuss auch ansonsten keine Informationen vor, nach denen bei der Ermittlung des Verkehrswertes ein eingeleitetes Bodenordnungsverfahren zu berücksichtigen wäre. Bei der Ermittlung des Verkehrswertes wird ohne weitere Prüfung davon ausgegangen, dass das Wertermittlungsgrundstück in kein Bodenordnungsverfahren einbezogen ist.

2.5.3 Bauordnungsrecht

Die Wertermittlung wurde auftragsgemäß auf der Grundlage des realisierten Vorhabens durchgeführt. Das Vorliegen einer Baugenehmigung und ggf. die Übereinstimmung des ausgeführten Vorhabens mit den vorgelegten Bauzeichnungen, der Baugenehmigung, dem Bauordnungsrecht und der verbindlichen Bauleitplanung wurde nicht geprüft.

Grundsätzlich werden jedoch vom Gutachterausschuss Bedenken hinsichtlich der aktuellen Nutzung als Sechsfamilienwohnhaus und der damit einhergehenden baurechtlichen Situation geäußert. Diesbezüglich wird auf die Hinweise im Abschnitt 1.4 "Besonderheiten des Auftrags / Maßgaben des Auftraggebers" ausdrücklich hingewiesen.

Bei dieser Wertermittlung wird dennoch die materielle Legalität der baulichen Anlagen und Nutzungen vorausgesetzt. Eine Haftung wird ausgeschlossen.

2.6 Entwicklungszustand inkl. Beitragssituation

Entwicklungszustand (Grundstücksqualität): baureifes Land (vgl. § 3 Abs. 4 ImmoWertV 21)

abgabenrechtlicher Zustand: Das Wertermittlungsgrundstück ist bezüglich der Beiträge und Abgaben für Erschließungseinrichtungen nach BauGB abgabenfrei. Das Wertermittlungsgrundstück unterliegt der Beitragspflicht hinsichtlich wiederkehrender Beiträge für Erschließungsanlagen. Diese Beiträge beeinflussen jedoch nicht den Bodenwert des Wertermittlungsobjekts (vgl. Landesgrundstücksmarktbericht 2013, Kapitel 3). Abgaben nach KAG für Wasser- und Kanalleitungen stehen nicht aus.

Anmerkung:

Diese Informationen zum beitragsrechtlichen Zustand wurden schriftlich bei der zuständigen Verbandsgemeindeverwaltung erkundet.

2.7 Hinweise zu den durchgeführten Erhebungen

Die Informationen zur privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Situation wurden, sofern nicht anders angegeben, schriftlich eingeholt.

Es wird empfohlen, vor einer vermögensmäßigen Disposition bezüglich des Wertermittlungsobjekts zu diesen Angaben von der jeweils zuständigen Stelle schriftliche Bestätigungen einzuholen.

Eine Haftung wird ausgeschlossen.

2.8 Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation

Das Grundstück ist mit einem Mehrfamilienhaus bebaut (vgl. nachfolgende Gebäudebeschreibung).

Auf dem Grundstück befinden sich insgesamt 4 Garagenplätze und mehrere Stellplätze;

Das Objekt ist vermietet.

Entgegen der vorliegenden Baugenehmigung des Wertermittlungsobjektes wird das ursprünglich als Vierfamilienwohnhaus genehmigte Objekt derzeit als Sechsfamilienwohnhaus genutzt. Diesbezüglich wird auf die Hinweise im Abschnitt 1.4 "Besonderheiten des Auftrags / Maßgaben des Auftraggebers" ausdrücklich hingewiesen.

3 Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen

3.1 Vorbemerkungen zur Gebäudebeschreibung

Grundlage für die Gebäudebeschreibungen sind die Erhebungen im Rahmen der Ortsbesichtigung sowie die vorliegenden Bauakten und Beschreibungen.

Die Gebäude und Außenanlagen werden nur insoweit beschrieben, wie es für die Herleitung der Daten in der Wertermittlung notwendig ist. Hierbei werden die offensichtlichen und vorherrschenden Ausführungen und Ausstattungen beschrieben. In einzelnen Bereichen können Abweichungen auftreten, die dann allerdings nicht werterheblich sind. Angaben über nicht sichtbare Bauteile beruhen auf Angaben aus den vorliegenden Unterlagen, Hinweisen während des Ortstermins bzw. Annahmen auf Grundlage der üblichen Ausführung im Baujahr.

Soweit nichts anderes angegeben ist, wurde die Funktionsfähigkeit von Bauteilen und Anlagen sowie der technischen Ausstattung (z.B. Heizung, Elektro- und Wasserinstallation) nicht überprüft, die ordnungsgemäße Funktionsfähigkeit wird unterstellt.

Baumängel und Bauschäden wurden nur insoweit aufgenommen, als sie mit Rücksicht auf Alter, Gesamtzustand und Art des Gebäudes über das übliche Maß hinausgehen und wertrelevant sind. Die Aufnahme erfolgte zerstörungsfrei, d.h. es wurden beispielsweise keine Verkleidungen oder Bodenbeläge entfernt.

Schäden oder Mängel an verdeckt liegenden oder in Folge von Besichtigungsstörungen nicht einsehbaren Bauteilen (z.B. durch lagerndes Material verstellt), die vom Gutachterausschuss und von Mitarbeitern der Geschäftsstelle nicht in Augenschein genommen werden konnten, bleiben in diesem Gutachten unberücksichtigt.

Bauphysikalische, statische oder chemische Untersuchungen, beispielsweise hinsichtlich gesundheitsschädlicher Stoffe in den verwendeten Baumaterialien, sowie Untersuchungen auf Schadorganismen (pflanzliche oder tierische Schädlinge und Pilze) – insbesondere in der Intensität wie sie für ein Bauschadensgutachten notwendig sind – wurden nicht vorgenommen.

Auch wird ergänzend darauf hingewiesen, dass Bauschäden (z.B. Rissbildung an den Außen- und Innenwänden, Feuchtigkeitsschäden, Schimmelpilzbildung u.dgl.), augenscheinlich in der Regel nicht abschließend in ihrer Auswirkung auf den Verkehrswert beurteilt werden können bzw. sich zu deutlich stärkeren Schadensbildern entwickeln können, wenn sie nicht zeitnah nach der Begutachtung beseitigt werden.

Deshalb wird vor einer vermögensrechtlichen Disposition empfohlen, eventuell eine weitergehende Untersuchung von Bauschäden durch einen Bauschadensgutachter in Auftrag zu geben.

Insbesondere wurde geprüft, ob die Heizungsanlage gem. den Anforderungen des § 72 GEG ausgetauscht werden muss und ob Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen gem. § 71 GEG sowie die obersten Geschossdecken gem. § 47 GEG gedämmt werden müssen.

Die Ermittlung des Verkehrswertes durch den Gutachterausschuss liefert keine fundierte Analyse des energetischen Zustandes des Wertermittlungsobjektes. Vielmehr beinhaltet sie lediglich eine verallgemeinerte Einschätzung des diesbezüglichen Gesamtzustandes. In der Wertermittlung wird das im Rahmen einer sachverständigen Einschätzung des Käuferverhaltens im nächsten (auch fiktiven) Verkaufsfalls und nur stark pauschaliert berücksichtigt.

3.2 Mehrfamilienwohnhaus

3.2.1 Gebäudeart, Baujahr und Außenansicht

Gebäudeart:	Mehrfamilienwohnhaus, ausschließlich zu Wohnzwecken genutzt; zweigeschossig; unterkellert; ausgebautes Dachgeschoss; freistehend
Baujahr:	1963 (gemäß Bauakte)
Modernisierung:	• 2000: Erneuerung der Heizungsanlage • 2018: Beseitigung Wasserschaden und Instandsetzung des Innenausbau Wohnung 2 (Erdgeschoss rechts) • 2024: Modernisierung Innenausbau Wohnung 1 (Erdgeschoss links) (gemäß Angaben des Eigentümers oder im Ortstermin festgestellt)
Energieeffizienz:	Energieausweis liegt nicht vor
Barrierefreiheit:	Der Zugang innerhalb des Gebäudes ist nicht barrierefrei. Eine barrierefreie Nachrüstung ist nur mit großem Aufwand möglich. Aufgrund der örtlichen Marktgegebenheiten (u.a. Altersstruktur, Nachfrage nach barrierefreiem Wohnraum für die konkrete Objektart etc.) wird in dieser Wertermittlung davon ausgegangen, dass der Grad der Barrierefreiheit keinen oder nur einen unwesentlichen Einfluss auf die Kaufpreisentscheidung hat und somit nicht in der Wertermittlung berücksichtigt werden muss.
Erweiterungsmöglichkeiten:	keine.
Außenansicht:	insgesamt verputzt und gestrichen

3.2.2 Nutzungseinheiten, Raumaufteilung

Kellergeschoss:

Flur, Waschraum, Heizungsraum, Geräteraum, Kellerräume

Erdgeschoss:

Wohnung 1 (Erdgeschoss links): Flur; WC; Bad; Abstellraum; Küche; Wohn- und Esszimmer; 3 Schlafzimmer; Balkon

Wohnung 2 (Erdgeschoss rechts): Flur; WC; Bad; Abstellraum; Küche; Wohn- und Esszimmer; 2 Schlafzimmer; Balkon

Obergeschoss:

Wohnung 3 (Obergeschoss links): Flur; WC; Bad; Abstellraum; Küche; Wohn- und Esszimmer; 3 Schlafzimmer; Balkon

Wohnung 4 (Obergeschoss rechts): Flur; WC; Bad; Abstellraum; Küche; Wohn- und Esszimmer; 2 Schlafzimmer; Balkon

Dachgeschoss:

Wohnung 5 (Dachgeschoss links): Flur; Küche; Wohnzimmer; Schlafzimmer; Bad; Abstellraum

Wohnung 6 (Dachgeschoss rechts): Flur; Küche; Wohnzimmer; Schlafzimmer; Bad; Abstellraum

3.2.3 Gebäudekonstruktion (Keller, Wände, Decken, Treppen, Dach)

Konstruktionsart:	Massivbau
Fundamente:	nicht einsehbar; Streifenfundament (gemäß Bauakte)
Keller:	Hohlblocksteine
Umfassungswände:	Hohlblocksteine
Innenwände:	Kalksandsteinmauerwerk; tlw. Holzständerwerk im Dachgeschoss
Geschossdecken:	Stahlbeton
Treppen:	<u>Kelleraußentreppe:</u> Beton ohne Belag <u>Geschosstreppe:</u> Stahlbeton mit Fliesen; einseitiges Eisengeländer mit Holzverkleidung
Hauseingang(sbereich):	Eingangstür aus Holz, mit Lichtausschnitt
Dach:	<u>Dachkonstruktion:</u> zimmermanngemäßes Holzdach <u>Dachform:</u> Satteldach <u>Dacheindeckung:</u> Dachstein (Beton); mit Dämmung; Dachrinnen und Regenfallrohre aus Zinkblech; Dachraum nicht begehbar, aber zugänglich (besitzt kein Ausbaupotenzial)

3.2.4 Allgemeine technische Gebäudeausstattung

Wasserinstallationen:	zentrale Wasserversorgung über Anschluss an das öffentliche Trinkwassernetz
Abwasserinstallationen:	Ableitung in kommunales Abwasserkanalnetz
Elektroinstallation:	durchschnittliche Ausstattung; je Raum ein Lichtauslass; je Raum mehrere Steckdosen; Türöffner, Gegensprechanlage, Zählerschrank, Kippsicherungen
Heizung:	Zentralheizung, mit flüssigen Brennstoffen (Öl), Baujahr 2000; Hersteller: Buderus Typ: Logano G 215 Nennleistung: 70 kW Abgasverlustwert: 7 %; Gliederheizkörper; doppelwandiger Öltank im Erdreich, Tankgröße ca. 20000 Liter, Baujahr 1963
Lüftung:	keine besonderen Lüftungsanlagen (herkömmliche Fensterlüftung)
Warmwasserversorgung:	Durchlauferhitzer (Elektro)

3.2.5 Raumausstattungen und Ausbauzustand

3.2.5.1 Vorbemerkungen zur Ausstattungsbeschreibung

Die nachfolgende Ausstattungsbeschreibung erfolgt zusammenhängend für das gesamte Wertermittlungsobjekt.

3.2.5.2 Wohnen

Bodenbeläge:	Teppichboden, Linoleum, Laminat
Wandbekleidungen:	glatter Putz mit einfachen Tapeten
Deckenbekleidungen:	Deckenputz mit Anstrich, tlw. Tapeten
Fenster:	Insgesamt Fenster aus Kunststoff mit Doppelverglasung; Bj. 1993 auf der Nordseite; Bj. 1999 auf der West- und Südseite; Bj. 1977 auf der Ostseite; zwei Fenster auf der westlichen Giebelseite aus Holz mit Einfachverglasung Rollläden aus Kunststoff; Fensterbänke innen aus Kunststein; Fensterbänke außen aus Aluminium Insgesamt 8 Dachflächenfenster
Türen:	<u>Eingangstür:</u> Holztür mit Lichtausschnitt <u>Zimmertüren:</u> einfache Türen, aus Holz
sanitäre Installation:	ausreichend vorhanden; pro Wohnung (Wohnungen 1-4): <u>Bad:</u> 1 eingebaute Dusche, 1 Handwaschbecken <u>WC:</u> 1 WC, 1 Handwaschbecken Wohnung 5 und 6: <u>Bad:</u> 1 eingebaute Dusche, 1 Handwaschbecken, 1 WC
Küchenausstattung:	nicht in der Wertermittlung enthalten
Grundrissgestaltung:	zweckmäßig

3.2.6 Besondere Bauteile / Einrichtungen, Zustand des Gebäudes

besondere Bauteile:	Eingangsüberdachung, Kelleraußentreppe
besondere Einrichtungen:	Einbauschränke
Besonnung und Belichtung:	gut
Baumängel:	fehlender Brandschutz im Treppenhaus
Bauschäden	• erhebliche Schimmelausbreitung und Feuchtigkeit in Wohnung 4 • Feuchtigkeitsschäden im Bereich des Waschraums und der angrenzenden Kelleraußentreppe im Kellergeschoss • schadhafte Gargentore • undichte und schadhafte Dachflächenfenster
wirtschaftliche Wertminderungen:	keine
Allgemeinbeurteilung:	Der bauliche Zustand ist befriedigend. Es besteht ein Unterhaltungsstau und allgemeiner Renovierungsbedarf. Nach Einschätzung des Gutachterausschusses wird ein wirtschaftlich handelnder Marktteilnehmer im nächsten (auch fiktiven) Verkaufsfall erforderliche Renovierungen und Modernisierungen (Modernisierung des Innenausbaus, teilweise Austausch der Fenster, teilweise Erneuerung der Bäder) durchführen, die Bauschäden und Baumängel und den Unterhaltungsstau beseitigen.

3.3 Garagen

Mehrfachgarage;
Baujahr: 1963;
Bauart: massiv;
Außenansicht: verputzt;
Dachform: Flachdach;
Dach aus: Beton mit Pappe;
Tor: Stahlschwingtor;
Boden: Beton ohne Belag;
Fenster: tlw. einfachverglaste Holzfenster;
Ausstattungsmerkmale: Stromanschluss

3.4 Außenanlagen

Ver- und Entsorgungsanlagen vom Hausanschluss bis an das öffentliche Netz, Weg- und Hofbefestigung, Geräteschuppen, Einfriedung (Zaun, Hecken)

4 Ermittlung des Verkehrswerts

4.1 Grundstücksdaten

Nachfolgend wird der Verkehrswert für das mit einem Mehrfamilienwohnhaus und Garagen bebaute Grundstück in 54516 Wittlich, Talweg 11 zum Wertermittlungsstichtag 19.07.2024 ermittelt.

Grundstücksdaten:

Grundbuch	Blatt	lfd. Nr.	
Wittlich	9629	1	
Gemarkung	Flur	Flurstück	Fläche
Wittlich	7	1516/307	1.644 m²

4.2 Verfahrenswahl mit Begründung

4.2.1 Bewertungsrechtliche und bewertungstheoretische Vorbemerkungen

4.2.1.1 Grundsätze zur Wahl der Wertermittlungsverfahren

Nach § 194 BauGB wird der Verkehrswert (Marktwert) „durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstands der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.“

Ziel jeder Verkehrswertermittlung ist es, einen möglichst marktkonformen Wert des Grundstücks (d. h. den wahrscheinlichsten Kaufpreis im nächsten Kauffall) zu bestimmen.

Nach den Vorschriften der Immobilienwertermittlungsverordnung sind zur Ermittlung des Verkehrswerts grundsätzlich

- das **Vergleichswertverfahren**,
- das **Ertragswertverfahren**,
- das **Sachwertverfahren**

oder mehrere dieser Verfahren heranzuziehen (§ 6 Abs. 1 Satz 1 ImmoWertV 21). Die Verfahren sind nach der **Art des Wertermittlungsobjekts**, unter Berücksichtigung der **im gewöhnlichen Geschäftsverkehr bestehenden Gepflogenheiten** und den **sonstigen Umständen des Einzelfalls**, insbesondere der **Eignung** der zur Verfügung stehenden Daten, zu wählen; **die Wahl ist zu begründen** (§ 6 Abs. 1 Satz 2 ImmoWertV 21).

4.2.1.2 Allgemeine Kriterien für die Eignung der Wertermittlungsverfahren

Entscheidende Kriterien für die Wahl der anzuwendenden Wertermittlungsverfahren sind:

- Der Rechenablauf und die Einflussgrößen der Verfahren sollen den in diesem Grundstücksteilmarkt vorherrschenden **Marktüberlegungen** (Preisbildungsmechanismen) entsprechen.
- Zur Bewertung bebauter Grundstücke sollten immer **mindestens zwei** möglichst weitgehend voneinander unabhängige **Wertermittlungsverfahren angewendet** werden. Das zweite Verfahren dient zur Überprüfung des ersten Verfahrensergebnisses.
- Hauptaufgabe dieser Wertermittlung ist es, den Verkehrswert (Marktwert) i. S. d. § 194 BauGB, d. h. den im nächsten Kauffall am wahrscheinlichsten zu erzielenden Kaufpreis, möglichst zutreffend zu ermitteln. Diesbezüglich ist **das Verfahren** am geeignetsten und vorrangig zur Ableitung des Verkehrswerts heranzuziehen, **dessen für marktkonforme Wertermittlungen** erforderliche Daten (i. S. d. § 193 Abs. 5

BauGB i. V. m. § 6 Abs. 1 Satz 2 ImmoWertV 21) **am zuverlässigsten** aus dem Grundstücksmarkt (d. h. aus vergleichbaren Kauffällen) **abgeleitet wurden** bzw. dem Sachverständigen zur Verfügung stehen.

4.2.2 Zu den herangezogenen Verfahren

4.2.2.1 Beschreibung des Bewertungsmodells der Bodenwertermittlung

Der Bodenwert ist (auch in den Verfahren zur Bewertung bebauter Grundstücke – dort, getrennt vom Wert der Gebäude und der Außenanlagen) i. d. R. auf der Grundlage von **Vergleichspreisen** so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre (§ 40 Abs. 1 ImmoWertV 21).

Liegen geeignete **Bodenrichtwerte** vor, so können diese anstelle oder ergänzend zu den Vergleichspreisen zur Bodenwertermittlung herangezogen werden (§ 40 Abs. 2 ImmoWertV 21).

Bodenrichtwerte sind zur Wertermittlung geeignet, wenn die Daten hinsichtlich Aktualität in Bezug auf den maßgeblichen Stichtag und hinsichtlich Repräsentativität den jeweiligen Grundstücksmarkt zutreffend abbilden und etwaige Abweichungen in den allgemeinen Wertverhältnissen sowie wertbeeinflussende Abweichungen der Grundstücksmerkmale des Wertermittlungsobjekts berücksichtigt werden können (§ 9 Abs. 1 ImmoWertV 21). Das setzt voraus, dass sie nach

- den örtlichen Verhältnissen,
 - der Lage und
 - des Entwicklungszustandes gegliedert
- und
- nach Art und Maß der baulichen Nutzung,
 - der Erschließungssituation sowie des beitragsrechtlichen Zustandes und
 - der jeweils vorherrschenden Grundstücksgestalt

hinreichend bestimmt und mit der notwendigen Sorgfalt aus Kaufpreisen für vergleichbare unbebaute Grundstücke abgeleitet sind (§ 12 Abs. 2 und 3 ImmoWertV 21).

Zur Ableitung und Veröffentlichung von Bodenrichtwerten aus realisierten Kaufpreisen sind die Gutachterausschüsse verpflichtet (§ 193 Abs. 5 BauGB i. V. m. § 196 Abs. 1 Satz 1 BauGB). Der Bodenrichtwert ist bezogen auf den Quadratmeter der Grundstücksfläche (Dimension: €/m² Grundstücksfläche).

Abweichungen des zu bewertenden Grundstücks vom Vergleichsgrundstück bzw. von dem Bodenrichtwertgrundstück in den wertbeeinflussenden Merkmalen – wie Erschließungszustand, spezielle Lage, Art und Maß der baulichen Nutzung, Bodenbeschaffenheit, Grundstücksgestalt -, aber auch Abweichungen des Wertermittlungsstichtags vom Kaufzeitpunkt der Vergleichsgrundstücke bzw. vom Stichtag, zu dem der Bodenrichtwert abgeleitet wurde, bewirken i. d. R. entsprechende Abweichungen seines Bodenwerts von dem Vergleichspreis bzw. dem Bodenrichtwert (§ 9 Abs. 1 Sätze 2 und 3 ImmoWertV 21).

Für die anzustellende Bewertung liegt ein i. S. d. § 9 Abs. 1 ImmoWertV 21 i. V. m. § 196 Abs. 1 BauGB geeigneter, d. h. hinreichend gegliederter und bezüglich seiner wesentlichen Einflussfaktoren definierter **Bodenrichtwert** vor. Der vom Gutachterausschuss veröffentlichte Bodenrichtwert wurde bezüglich seiner relativen Richtigkeit (Vergleich mit den Bodenrichtwerten der angrenzenden Bodenrichtwertzonen) und seiner absoluten Höhe (Vergleich mit Bodenrichtwerten von in etwa lagegleichwertigen Bodenrichtwertzonen, auch aus anderen Gemeinden) auf Plausibilität überprüft und als zutreffend beurteilt. Die Bodenwertermittlung erfolgt deshalb auf der Grundlage dieses Bodenrichtwerts, d. h. durch dessen Umrechnung auf die allgemeinen Wertermittlungsverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag und die Grundstücksmerkmale des Wertermittlungsobjekts (vgl. § 26 Abs. 2 i. V. m. § 9 Abs. 1 Sätze 2 und 3 ImmoWertV 21 und nachfolgender Abschnitt „Bodenwertermittlung“ dieses Gutachtens).

4.2.2.2 Bewertung des bebauten Gesamtgrundstücks

4.2.2.2.1 Anwendbare Verfahren

Zur Bewertung bebauter Grundstücke werden in Deutschland vorrangig – wie bereits beschrieben – das Vergleichswert-, das Ertragswert- und das Sachwertverfahren angewendet (vgl. § 6 Abs. 1 Satz 1 ImmoWertV 21).

Vergleichswertverfahren

Die **Anwendung des Vergleichswertverfahrens** zur Bewertung des bebauten Grundstücks ist im vorliegenden Fall **nicht möglich**, weil

- keine hinreichende Anzahl zum Preisvergleich geeigneter **Vergleichskaufpreise** verfügbar ist und auch
- keine hinreichend differenziert beschriebenen **Vergleichsfaktoren** des örtlichen Grundstücksmarkts zur Bewertung des bebauten Grundstücks zur Verfügung stehen.

Zudem stehen sowohl

- keine geeignete **Indexreihe** zur Anpassung der Vergleichskaufpreise und Vergleichsfaktoren an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungstichtag

als auch

- keine **Umrechnungskoeffizienten** für alle wesentlichen wertbeeinflussenden Eigenschaften der zu bewertenden Grundstücksart zwecks Anpassung der Vergleichskaufpreise und Vergleichsfaktoren an die Wertmerkmale des Wertermittlungsobjekts

zur Verfügung.

Ertragswertverfahren

Steht für den Erwerb oder die Errichtung vergleichbarer Objekte üblicherweise die zu erzielende Rendite (Mieteinnahme, Wertsteigerung, steuerliche Abschreibung) im Vordergrund, so wird nach dem Auswahlkriterium „Kaufpreisbildungsmechanismen im gewöhnlichen Geschäftsverkehr“ das Ertragswertverfahren als vorrangig anzuwendendes Verfahren angesehen.

Dies trifft für das hier zu bewertende Grundstück zu, da es als **Renditeobjekt** angesehen werden kann.

Das Ertragswertverfahren (gemäß §§ 27 – 34 ImmoWertV 21) ist durch die Verwendung des aus vielen Vergleichskaufpreisen abgeleiteten Liegenschaftszinssatzes (in erster Näherung Reinerträge: Kaufpreise) ein Preisvergleich, in dem vorrangig die in dieses Wertermittlungsmodell eingeführten Einflussgrößen (insbesondere Mieten, Restnutzungsdauer; aber auch Zustandsbesonderheiten) die Wertbildung und die Wertunterschiede bewirken.

Sachwertverfahren

Mit dem Sachwertverfahren werden solche bebaute Grundstücke vorrangig bewertet, die üblicherweise nicht zur Erzielung von Renditen, sondern zur renditeunabhängigen Eigennutzung verwendet (gekauft oder errichtet) werden.

Dies gilt für die hier zu bewertende Grundstücksart nicht, da es sich um **kein typisches Sachwertobjekt** handelt. Dennoch wird das **Sachwertverfahren angewendet**. Dies ist wie folgt begründet:

- Für die zu bewertende Grundstücksart stehen die für marktkonforme Sachwertermittlungen erforderlichen Daten (Normalherstellungskosten, Bodenwerte, Sachwertfaktoren) zur Verfügung.
- Ein zweites Verfahren ist grundsätzlich zur Ergebnisstützung unverzichtbar.
- Ein wirtschaftlich handelnder Marktteilnehmer überlegt alternativ zur Anmietung bzw. Kaufpreisermittlung über den Ertrag auch, welche Kosten (Grundstückserwerb, Baukosten) und welche Vorteile (Mietersparnisse, steuerliche Abschreibungen, eigenbedarfsorientierte Gebäudekonzeption) ihm bei der Realisierung eines vergleichbaren Vorhabens entstehen. Zu bedenken ist hierbei auch, dass eine „solide Rendite nur auf einer gesunden Sachwertbasis“ erzielbar ist und dass der richtig verstandene Substanzwert oftmals den Wert einer Immobilie nachhaltiger bestimmt als die (aktuell) zu

erzielende Miete. Die Substanz ist – wie die Geschichte gezeigt hat – krisenfester als der Ertrag. Eine Sachwertermittlung (d. h. der Kaufpreisvergleich mittels Substanzwertvergleich) ist demnach grundsätzlich auch für Ertragsobjekte sachgemäß. Denn: Nur bei einer guten Substanz ist ein nachhaltiger Ertrag gesichert.

Das Sachwertverfahren (gemäß §§ 35 – 39 ImmoWertV 21) ist durch die Verwendung des aus vielen Vergleichskaufpreisen abgeleiteten Sachwertfaktors (Kaufpreise: Substanzwerte) ein Preisvergleich, in dem vorrangig die in dieses Bewertungsmodell eingeführten Einflussgrößen (insbesondere Bodenwert/Lage, Substanzwert; aber auch Miet- und Zustandsbesonderheiten) die Wertbildung und Wertunterschiede bewirken.

4.3 Bodenwertermittlung

Bodenrichtwert mit Definition des Bodenrichtwertgrundstücks

Der **Bodenrichtwert** beträgt **250,00 €/m²** zum **Stichtag 01.01.2024**. Das Bodenrichtwertgrundstück ist wie folgt definiert:

Entwicklungsstufe	=	baureifes Land
Art der baulichen Nutzung	=	W (Wohnbaufläche)
beitragsrechtlicher Zustand	=	frei
Zahl der Vollgeschosse (ZVG)	=	II
Bauweise	=	offen
Grundstücksfläche (f)	=	700 m²

Beschreibung des Wertermittlungsgrundstücks

Wertermittlungsstichtag	=	19.07.2024
Entwicklungsstufe	=	baureifes Land
Art der baulichen Nutzung	=	W (Wohnbaufläche)
beitragsrechtlicher Zustand	=	frei
Zahl der Vollgeschosse (ZVG)	=	II
Bauweise	=	offen
Grundstücksfläche (f)	=	1.644 m²

Bodenwertermittlung des Wertermittlungsgrundstücks

Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag 19.07.2024 und die wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale des Wertermittlungsgrundstücks angepasst.

I. Umrechnung des Bodenrichtwerts auf den beitragsfreien Zustand		Erläuterung
beitragsrechtlicher Zustand des Bodenrichtwerts	= frei	
beitragsfreier Bodenrichtwert (Ausgangswert für weitere Anpassung)	= 250,00 €/m²	

II. Zeitliche Anpassung des Bodenrichtwerts				
	Richtwertgrundstück	Wertermittlungsgrundstück	Anpassungsfaktor	Erläuterung
Stichtag	01.01.2024	19.07.2024	× 1,016	E1

III. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen				
Art der baulichen Nutzung	W (Wohnbaufläche)	W (Wohnbaufläche)	×	1,000
lageangepasster beitragsfreier BRW am Wertermittlungstichtag			=	254,00 €/m²
Fläche (m²)	700	1.644	×	0,938
Entwicklungsstufe	baureifes Land	baureifes Land	×	1,000
Vollgeschosse	II	II	×	1,000
Bauweise	offen	offen	×	1,000
vorläufiger objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bodenrichtwert			=	238,25 €/m²

IV. Ermittlung des Gesamtbodenwerts		Erläuterung
objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bodenrichtwert	= 238,25 €/m²	
Fläche	×	1.644 m²
beitragsfreier Bodenwert	= 391.683,00 € rd. 392.000,00 €	

Der **beitragsfreie Bodenwert** beträgt zum Wertermittlungstichtag 19.07.2024 insgesamt **392.000,00 €**.

4.3.2 Erläuterungen zur Bodenrichtwertanpassung

E1

Die Umrechnung des Bodenrichtwerts auf die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungstichtag erfolgt auf Grund der Beobachtungen des Gutachterausschusses auf dem Grundstücksmarkt.

Ermittlung des Anpassungsfaktors:

Zugrunde gelegter Index: Festsetzung einer jährlichen Bodenwertdynamik

Wertermittlungstichtag	19.07.2024
BRW-Stichtag	- 01.01.2024
Zeitdifferenz	= 0,55 Jahre
Bodenwertdynamik b	x 2,9 %/Jahr
insgesamt	1,58 %

Anpassungsfaktor (Stichtag) = 1,016

E2

Grundsätzlich gilt: Je kleiner eine Grundstücksfläche ist, umso geringer ist der absolute Bodenwert, je größer eine Grundstücksfläche ist, umso höher ist der absolute Bodenwert. Damit steigt bzw. sinkt aber auch die Nachfrage nach dem Grundstück, was einen höheren bzw. einen niedrigeren relativen Bodenwert zur Folge hat. Das heißt, der relative Bodenwert steht in einem funktionalen Zusammenhang zur Grundstücksfläche. Nach Erkenntnissen des Gutachterausschusses sind die im Landesgrundstücksmarktbericht Rheinland-Pfalz 2023 veröffentlichten Grundstücksgrößen-Umrechnungskoeffizienten für Wohnbauland (Seite 228, Nr. 4.5.3) auf das Wertermittlungsgrundstück übertragbar. Die Umrechnung der Grundstücksfläche des Bodenrichtwertgrundstücks auf die Grundstücksfläche des Wertermittlungsgrundstücks erfolgt unter Verwendung der vor genannten im Landesgrundstücksmarktbericht Rheinland-Pfalz 2023 veröffentlichten Grundstücksgrößen-Umrechnungskoeffizienten.

Ermittlung des Anpassungsfaktors:

Zugrunde gelegte Methodik: individuell

	Fläche	Koeffizient
Wertermittlungsobjekt	1.644,00	0,91
Vergleichsobjekt	700,00	0,97

Anpassungsfaktor = $\text{Koeffizient}(\text{Wertermittlungsobjekt}) / \text{Koeffizient}(\text{Vergleichsobjekt}) = \mathbf{0,938}$

4.4 Ertragswertermittlung

4.4.1 Das Ertragswertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung

Das Modell für die Ermittlung des Ertragswerts ist in den §§ 27 – 34 ImmoWertV 21 beschrieben.

Die Ermittlung des Ertragswerts basiert auf den marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen (insbesondere Mieten und Pachten) aus dem Grundstück. Die Summe aller Erträge wird als **Rohertrag** bezeichnet. Maßgeblich für den vorläufigen (Ertrags)Wert des Grundstücks ist jedoch der **Reinertrag**. Der Reinertrag ermittelt sich als Rohertrag abzüglich der Aufwendungen, die der Eigentümer für die Bewirtschaftung einschließlich Erhaltung des Grundstücks aufwenden muss (**Bewirtschaftungskosten**).

Das Ertragswertverfahren fußt auf der Überlegung, dass der dem Grundstückseigentümer verbleibende Reinertrag aus dem Grundstück die Verzinsung des Grundstückswerts (bzw. des dafür gezahlten Kaufpreises) darstellt. Deshalb wird der Ertragswert als **Rentenbarwert** durch Kapitalisierung des Reinertrags bestimmt.

Hierbei ist zu beachten, dass der Reinertrag für ein bebautes Grundstück sowohl die Verzinsung für den Grund und Boden als auch für die auf dem Grundstück vorhandenen baulichen (insbesondere Gebäude) und sonstigen Anlagen (z. B. Anpflanzungen) darstellt. Der Grund und Boden gilt grundsätzlich als unvergänglich (bzw. unzerstörbar). Dagegen ist die (wirtschaftliche) **Restnutzungsdauer** der baulichen und sonstigen Anlagen zeitlich begrenzt.

Der **Bodenwert** ist getrennt vom Wert der Gebäude und Außenanlagen i. d. R. im Vergleichswertverfahren (vgl. § 40 Abs. 1 ImmoWertV 21) grundsätzlich so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre.

Der auf den Bodenwert entfallende Reinertragsanteil wird durch Multiplikation des Bodenwerts mit dem (objektspezifisch angepassten) **Liegenschaftszinssatz** bestimmt. (Der Bodenertragsanteil stellt somit die ewige Rentenrate des Bodenwerts dar.)

Der auf die baulichen Anlagen entfallende Reinertragsanteil ergibt sich als Differenz „(Gesamt)Reinertrag des Grundstücks“ abzüglich „Reinertragsanteil des Grund und Bodens“.

Der vorläufige **Ertragswert der baulichen Anlagen** wird durch Kapitalisierung (d. h. Zeitrentenbarwertberechnung) des (Rein)Ertragsanteils der baulichen und sonstigen Anlagen unter Verwendung des (objektspezifisch angepassten) Liegenschaftszinssatzes und der Restnutzungsdauer ermittelt.

Der vorläufige Ertragswert setzt sich aus der Summe von „Bodenwert“ und „vorläufigem Ertragswert der baulichen Anlagen“ zusammen.

Ggf. bestehende **besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale**, die bei der Ermittlung des vorläufigen Ertragswerts nicht berücksichtigt wurden, sind bei der Ableitung des Ertragswerts aus dem marktangepassten vorläufigen Ertragswert sachgemäß zu berücksichtigen.

Das **Ertragswertverfahren** stellt insbesondere durch Verwendung des aus Kaufpreisen abgeleiteten Liegenschaftszinssatzes **einen Kaufpreisvergleich** im Wesentlichen auf der Grundlage des marktüblich erzielbaren Grundstücksreinertrages dar.

4.4.2 Erläuterungen der bei der Ertragswertberechnung verwendeten Begriffe

Rohertrag (§ 31 Abs. 2 ImmoWertV 21)

Der Rohertrag umfasst alle bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässiger Nutzung marktüblich erzielbaren Erträge aus dem Grundstück. Bei der Ermittlung des Rohertrags ist von den üblichen (nachhaltig gesicherten) Einnahmemöglichkeiten des Grundstücks (insbesondere der Gebäude) auszugehen. Als marktüblich erzielbare Erträge können auch die tatsächlichen Erträge zugrunde gelegt werden, wenn diese marktüblich sind.

Weicht die tatsächliche Nutzung von Grundstücken oder Grundstücksteilen von den üblichen, nachhaltig gesicherten Nutzungsmöglichkeiten ab und/oder werden für die tatsächliche Nutzung von Grundstücken oder Grundstücksteilen vom Üblichen abweichende Entgelte erzielt, sind für die Ermittlung des Rohertrags zunächst die für eine übliche Nutzung marktüblich erzielbaren Erträge zugrunde zu legen.

Bewirtschaftungskosten (§ 32 ImmoWertV 21)

Die Bewirtschaftungskosten sind marktüblich entstehende Aufwendungen, die für eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung und zulässige Nutzung des Grundstücks (insbesondere der Gebäude) laufend erforderlich sind. Die Bewirtschaftungskosten umfassen die Verwaltungskosten, die Instandhaltungskosten, das Mietausfallwagnis und die Betriebskosten.

Unter dem Mietausfallwagnis ist insbesondere das Risiko einer Ertragsminderung zu verstehen, die durch uneinbringliche Rückstände von Mieten, Pachten und sonstigen Einnahmen oder durch vorübergehenden Leerstand von Raum, der zur Vermietung, Verpachtung oder sonstigen Nutzung bestimmt ist, entsteht. Es umfasst auch das Risiko von uneinbringlichen Kosten einer Rechtsverfolgung auf Zahlung, Aufhebung eines Mietverhältnisses oder Räumung (§ 32 Abs. 4 ImmoWertV 21 und § 29 Satz 1 und 2 II. BV).

Zur Bestimmung des Reinertrags werden vom Rohertrag nur die Bewirtschaftungskosten(anteile) in Abzug gebracht, die vom Eigentümer zu tragen sind, d. h. nicht zusätzlich zum angesetzten Rohertrag auf die Mieter umgelegt werden können.

Ertragswert / Rentenbarwert (§ 29 und § 34 ImmoWertV 21)

Der vorläufige Ertragswert ist der auf die Wertverhältnisse am Wertermittlungsstichtag bezogene (Einmal)Betrag, der der Summe aller aus dem Objekt während seiner Nutzungsdauer erzielbaren (Rein)Erträge einschließlich Zinsen und Zinseszinsen entspricht. Die Einkünfte aller während der Nutzungsdauer noch anfallenden Erträge – abgezinst auf die Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag – sind wertmäßig gleichzusetzen mit dem vorläufigen Ertragswert des Objekts.

Als Nutzungsdauer ist für die baulichen und sonstigen Anlagen die Restnutzungsdauer anzusetzen, für den Grund und Boden unendlich (ewige Rente).

Liegenschaftszinssatz (§ 21 Abs. 2 ImmoWertV 21)

Der Liegenschaftszinssatz ist eine Rechengröße im Ertragswertverfahren. Er ist auf der Grundlage geeigneter Kaufpreise und der ihnen entsprechenden Reinerträge für mit dem Wertermittlungsgrundstück hinsichtlich Nutzung und Bebauung gleichartiger Grundstücke nach den Grundsätzen des Ertragswertverfahrens als Durchschnittswert abgeleitet (vgl. § 21 Abs. 2 ImmoWertV 21). Der Ansatz des (marktkonformen) objektspezifisch angepassten Liegenschaftszinssatzes für die Wertermittlung im Ertragswertverfahren stellt somit sicher, dass das Ertragswertverfahren ein marktkonformes Ergebnis liefert, d.h. dem Verkehrswert entspricht.

Der Liegenschaftszinssatz übernimmt demzufolge die Funktion der Marktanpassung im Ertragswertverfahren. Durch ihn werden die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt erfasst.

Restnutzungsdauer (§ 4 i. V. m. § 12 Abs. 5 ImmoWertV 21)

Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden kann. Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 'tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim Wertermittlungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsschadens sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden.

Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 ImmoWertV 21)

Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse bei Verwendung der Liegenschaftszinssätze auch durch eine Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen, ist zur Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Ertragswerts eine zusätzliche Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich.

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21)

Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen Zustand vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Wertermittlungsobjekts (z. B. Abweichungen vom normalen baulichen Zustand, eine wirtschaftliche Überalterung, insbesondere Baumängel und Bauschäden (siehe nachfolgende Erläuterungen), grundstücksbezogene Rechte und Belastungen oder Abweichungen von den marktüblich erzielbaren Erträgen).

Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21)

Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften – z. B. durch mangelhafte Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder ästhetische Mängel durch die Weiterentwicklung des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen.

Bauschäden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufwendungen, auf nachträgliche äußere Einwirkungen oder auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen.

Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der Grundlage der Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung kann durch pauschale Ansätze oder auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittlungen erfolgen.

Der Wertermittlungssachverständige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur Herstellung eines normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da

- nur zerstörungsfrei – augenscheinlich untersucht wird,
- grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines Sachverständigen für Schäden an Gebäuden notwendig).

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein aufgrund Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf beruhenden Inaugenscheinnahme beim Ortstermin ohne jegliche differenzierte Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o. ä. Funktionsprüfungen, Vorplanung und Kostenschätzung angesetzt sind.

4.4.3 Ertragswertberechnung

Gebäudebezeichnung	Mieteinheit		Fläche (m²)	Anzahl (Stk.)	tatsächliche Nettokaltmiete		
	lfd. Nr.	Nutzung/Lage			(€/m² bzw. (€/Stk.)	monatlich (€)	jährlich (€)
Mehrfamilienwohnhau s	1	Wohnung EG links, Wohnung 1	119,86		-	572,00	6.864,00
	2	Wohnung EG rechts, Wohnung 2	96,66		-	441,60	5.299,20
	3	Wohnung OG links, Wohnung 3	119,86		-	540,00	6.480,00
	4	Wohnung OG rechts, Wohnung 4	96,66		-	490,00	5.880,00
	5	Wohnung DG links, Wohnung 5	58,09		-	325,00	3.900,00
	6	Wohnung DG rechts, Wohnung 6	50,69		-	310,00	3.720,00
Garagen				4,00	-	0,00	0,00
Summe			541,82	4,00		2.678,60	32.143,20

Gebäudebezeichnung	Mieteinheit		Fläche (m²)	Anzahl (Stk.)	marktüblich erzielbare Nettokaltmiete		
	lfd. Nr.	Nutzung/Lage			(€/m² bzw. (€/Stk.)	monatlich (€)	jährlich (€)
Mehrfamilienwohnhau s	1	Wohnung EG links, Wohnung 1	119,86		6,80	815,05	9.780,60
	2	Wohnung EG rechts, Wohnung 2	96,66		7,00	676,62	8.119,44
	3	Wohnung OG links, Wohnung 3	119,86		6,80	815,05	9.780,60
	4	Wohnung OG rechts, Wohnung 4	96,66		7,00	676,62	8.119,44
	5	Wohnung DG links, Wohnung 5	58,09		6,00	348,54	4.182,48
	6	Wohnung DG rechts, Wohnung 6	50,69		6,50	329,49	3.953,88
Garagen				4,00	60,00	240,00	2.880,00
Summe			541,82	4,00		3.901,37	46.816,44

Die **tatsächliche Nettokaltmiete weicht von der marktüblich erzielbaren Nettokaltmiete jährlich um - 14.673,24 € ab**. Die Ertragswertermittlung wird auf der Grundlage der marktüblich erzielbaren **Nettokaltmiete** durchgeführt (vgl. § 27 Abs. 1 ImmoWertV 21). Der Einfluss der Mietabweichung aufgrund der Mindermiete wird als besonderes objektspezifisches Grundstücksmerkmal in der Wertermittlung berücksichtigt. (vgl. § 8 Abs. 2 und 3 ImmoWertV 21).

jährlicher Rohertrag (Summe der marktüblich erzielbaren jährlichen Nettokaltmieten)		46.816,44 €
Bewirtschaftungskosten (nur Anteil des Vermieters) (vgl. Einzelaufstellung)	–	11.119,45 €
jährlicher Reinertrag	=	35.696,99 €
Reinertragsanteil des Bodens 3,66 % von 392.000,00 € (Liegenschaftszinssatz × Bodenwert (beitragsfrei))	–	14.358,96 €
Reinertragsanteil der baulichen und sonstigen Anlagen	=	21.338,03 €
Kapitalisierungsfaktor (gem. § 34 Abs. 2 ImmoWertV 21) bei LZ = 3,66 % Liegenschaftszinssatz und RND = 23 Jahren Restnutzungsdauer	×	15,365
vorläufiger Ertragswert der baulichen und sonstigen Anlagen	=	327.858,83 €
beitragsfreier Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung)	+	392.000,00 €
vorläufiger Ertragswert	=	719.858,83 €
Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge	–	0,00 €
marktangepasster vorläufiger Ertragswert	=	719.858,83 €
besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale	–	262.976,00 €
Ertragswert	=	456.882,83 €
	rd.	457.000,00 €

4.4.4 Erläuterung zur Ertragswertberechnung

Wohn- bzw. Nutzflächen

Die Berechnungen und das Aufmaß der Wohn- bzw. Nutzflächen wurden (falls nicht aus vorhandenen Bauplänen entnehmbar) von der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses durchgeführt. Sie orientieren sich an der Wohnflächen- und Mietwertrichtlinie – Richtlinie zur wohnwertabhängigen Wohnflächenberechnung und Mietwertermittlung (WMR), in der die von der Rechtsprechung insbesondere für Mietwertermittlungen entwickelten Maßgaben zur wohnwertabhängigen Anrechnung der Grundflächen auf die Wohnfläche systematisiert sind (vgl. [2], Teil 1, Kapitel 15). Die Berechnungen weichen demzufolge teilweise von den diesbezüglichen Vorschriften (DIN 277; WoFIV) ab; sie sind deshalb nur als Grundlage dieser Wertermittlung verwendbar.

Rohrertrag

Die Basis für die Ermittlung des Rohertrags ist die aus dem Grundstück marktüblich nachhaltig erzielbare Nettokaltmiete. Diese entspricht der jährlichen Gesamtmiete ohne sämtliche auf den Mieter zusätzlich zur Grundmiete umlagefähigen Bewirtschaftungskosten. Sie wird auf der Grundlage von Vergleichsmieten für mit dem Wertermittlungsgrundstück vergleichbar genutzte Grundstücke

- aus der Mietpreissammlung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses und
- aus Erfahrungswerten der Gutachter

als mittelfristiger Durchschnittswert abgeleitet.

Bewirtschaftungskosten

Die vom Vermieter zu tragenden Bewirtschaftungskostenanteile werden auf der Basis von Marktanalysen vergleichbar genutzter Grundstücke (insgesamt als prozentualer Anteil am Rohertrag, oder auch auf €/m² Wohn- oder Nutzfläche bezogen oder als Absolutbetrag je Nutzungseinheit bzw. Bewirtschaftungskostenanteil) bestimmt.

Dieser Wertermittlung werden die Bewirtschaftungskosten nach den Modellansätzen der Anlage 3 zu § 12 Abs. 5 Satz 2 ImmoWertV 21 zugrunde gelegt. Dabei wurde darauf geachtet, dass dasselbe Bestimmungsmodell verwendet wurde, das auch der Ableitung der Liegenschaftszinssätze zugrunde liegt.

Bewirtschaftungskosten (BWK)

BWK-Anteil		
Verwaltungskosten Wohnen	Wohnungen (Whg.)	6 Whg. × 351,00 €
	Garagen (Gar.)	4 Gar. × 46,00 €
		2.106,00 € 184,00 €
Instandhaltungskosten Wohnen	Wohnungen (Whg.)	541,82 m² × 13,80 €/m²
	Garagen (Gar.)	4 Gar. × 104,00 €
		7.477,12 € 416,00 €
Mietausfallwagnis Wohnen	2,0 % vom Rohertrag	936,33 €
Summe		11.119,45 €

Liegenschaftszinssatz

Der Liegenschaftszinssatz stellt im Ertragswertverfahren diejenige Größe dar, die als Marktanpassungsfaktor ein marktkonformes Ergebnis erbringt. Er kann als Durchschnittswert durch Umkehrung des Ertragswertverfahrens aus Kauffällen abgeleitet werden. Die Höhe des Liegenschaftszinses ist abhängig von der Nutzung und der Restnutzungsdauer des Gebäudes. Es ergeben sich umso höhere Ansätze, je unsicherer die nachhaltige Erzielung der Grundstückserträge einzuschätzen ist und weiterhin je größer die Restnutzungsdauer ist. Der Gutachterausschuss schätzt den Liegenschaftszins entsprechend der im Landesgrundstücksmarktbericht Rheinland-Pfalz 2023, Liegenschaftszinssätze für mit Mehrfamilienhäusern bebaute Grundstücke veröffentlichten Daten, unter Berücksichtigung der im Marktbericht veröffentlichten Umrechnungskoeffizienten als zutreffend ein.

Objektart:	Mehrfamilienwohnhaus
Marktsegment:	3
Bodenwertniveau:	rd. 254 €/m ²
Relative Restnutzungsdauer	28,75 %
Wertermittlungstichtag (Daten des LGMB):	01.01.2022

Demnach ergibt sich entsprechend des Landesgrundstücksmarktbericht 2023 ein Liegenschaftszinssatz von rd. 3,330 %.

Darüber hinaus liegen aus der beruflichen Tätigkeit der Gutachter und der Beobachtungen auf dem Grundstücksmarkt Erkenntnisse vor, die bezogen auf das Wertermittlungsobjekt eine weitere Anpassung des abgeleiteten Liegenschaftszinses von 10 % erforderlich machen.

Aufgrund der Marktentwicklung und der Entwicklung der allgemeinen Wertverhältnisse hält der Gutachterausschuss eine zeitliche Anpassung von 10 % für marktgerecht. Darüber hinaus liegen bezogen auf das Wertermittlungsobjekt aus der beruflichen Tätigkeit der Gutachter und der Beobachtungen auf dem Grundstücksmarkt keine Erkenntnisse vor, die eine Anpassung des abgeleiteten Liegenschaftszinssatzes erforderlich machen.

Der Gutachterausschuss schätzt daher einen objektspezifisch angepassten Liegenschaftszins von rd. 3,663 % für sachgerecht.

Marktübliche Zu- oder Abschläge

Die allgemeinen Wertverhältnisse sind nach Einschätzung des Gutachterausschusses durch die Verwendung des objektspezifisch angepassten Liegenschaftszinssatzes bereits in ausreichender Weise berücksichtigt. Aus diesem Grund ist zur Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Ertragswerts keine weitere Anpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich.

Gesamtnutzungsdauer

Die übliche wirtschaftliche Nutzungsdauer = Gesamtnutzungsdauer (GND) nach § 4 Abs. 2 ImmoWertV 21 ergibt sich aus den bei der Ermittlung der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten zugrunde gelegten Modellansätzen der Anlage 1 zu § 12 Absatz 5 Satz 1 ImmoWertV 21 für die jeweilige Art der baulichen Anlagen.

Für die Art des Wertermittlungsobjekts (Mehrfamilienhaus) beträgt die GND demnach 80 Jahre.

Restnutzungsdauer

Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz aus "üblicher Gesamtnutzungsdauer" abzüglich "tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungstichtag" zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim Wertermittlungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungssaus sowie zur Modernisierung in der

Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden.

Zur Bestimmung der Restnutzungsdauer, insbesondere unter Berücksichtigung von durchgeführten oder zeitnah durchzuführenden wesentlichen Modernisierungsmaßnahmen, wird das Modell zur Ermittlung der Restnutzungsdauer von Wohngebäuden bei Modernisierungen (Anlage 2 zu § 12 Absatz 5 Satz 1 der ImmoWertV 21) angewendet.

Differenzierte Ermittlung der Restnutzungsdauer für das Gebäude: Mehrfamilienwohnhaus

Das (gemäß Bauakte) 1963 errichtete Gebäude wurde nicht (wesentlich) modernisiert.

Für eine nachhaltige wirtschaftliche Nutzbarkeit sind Modernisierungen erforderlich, die im Wertermittlungsansatz als bereits durchgeführt unterstellt werden.

Zur Ermittlung der modifizierten Restnutzungsdauer werden die wesentlichen Modernisierungen zunächst in ein Punktraster (Punktrastermethode nach „Anlage 2 ImmoWertV 21“) eingeordnet.

Hieraus ergeben sich 2,4 Modernisierungspunkte (von max. 20 Punkten). Diese wurden wie folgt ermittelt:

Modernisierungsmaßnahmen (vorrangig in den letzten 15 Jahren)	Maximale Punkte	Tatsächliche Punkte		Begründung
		Durchgeführte Maßnahmen	Unterstellte Maßnahmen	
Dacherneuerung inklusive Verbesserung der Wärmedämmung	4	0,0	0,0	B02
Modernisierung der Fenster und Außentüren	2	0,0	0,5	
Modernisierung der Leitungssysteme (Strom, Gas, Wasser, Abwasser)	2	0,0	0,3	B03
Modernisierung der Heizungsanlage	2	0,0	0,0	B06
Wärmedämmung der Außenwände	4	0,0	0,0	
Modernisierung von Bädern	2	0,0	0,3	B07
Modernisierung des Innenausbaus, z.B. Decken, Fußböden, Treppen	2	0,3	1,0	
Wesentliche Verbesserung der Grundrissgestaltung	2	0,0	0,0	
Summe		0,3	2,1	

Erläuterungen zu den vergebenen Modernisierungspunkten

B02

Nach Einschätzung des Gutachterausschusses sind die vorhandenen Fenster für eine wirtschaftlich nachhaltige Folgenutzung teilweise nicht geeignet. Er unterstellt dieser Ermittlung des Verkehrswertes deshalb, dass ein wirtschaftlich handelnder Marktteilnehmer im nächsten (fiktiven) Verkaufsfall die Fenster teilweise sowie die Dachflächenfenster erneuern wird. Für die unterstellte Maßnahme ist nach Einschätzung des Gutachterausschusses die Anrechnung von 0,5 Modernisierungspunkten sachgerecht.

B03

Nach Einschätzung des Gutachterausschusses ist der vorhandene Sicherungskasten im Treppenhaus aus Sicht des Brandschutzes für eine wirtschaftlich nachhaltige Folgenutzung nicht mehr geeignet. Er unterstellt dieser Ermittlung des Verkehrswertes, dass ein wirtschaftlich handelnder Marktteilnehmer im nächsten (auch fiktiven) Verkaufsfall der Sicherungskasten verlegen und im Sinne des Brandschutzes erneuern wird. Für die unterstellte Maßnahme ist nach Einschätzung des Gutachterausschusses die Anrechnung von 0,3 Modernisierungspunkten sachgerecht.

B06

Nach Einschätzung des Gutachterausschusses sind die vorhandenen sanitären Einrichtungen für eine wirtschaftliche Folgenutzung teilweise nicht mehr zeitgemäß. Er unterstellt deshalb dieser Ermittlung des Verkehrswertes, dass ein wirtschaftlich handelnder Marktteilnehmer im nächsten (auch fiktiven) Verkaufsfall die sanitären Einrichtungen (Bäder, WC's) teilweise erneuern wird. Für die unterstellte Maßnahme ist nach Einschätzung des Gutachterausschusses die Anrechnung von 0,3 Modernisierungspunkten sachgerecht.

B07

Der Innenausbau wurde (gemäß Angabe der Mieter) 2024 in Wohnung 1 im Erdgeschoss erneuert. Für die durchgeführte Maßnahme ist nach Einschätzung des Gutachterausschusses die Anrechnung von 0,3 Modernisierungspunkten sachgerecht.

Außerdem ist nach Einschätzung des Gutachterausschusses der vorhandene Innenausbau in den übrigen Wohnungen in Erd- und Obergeschoss für eine wirtschaftlich nachhaltige Folgenutzung nicht mehr geeignet. Er unterstellt deshalb dieser Ermittlung des Verkehrswertes, dass ein wirtschaftlich handelnder Marktteilnehmer im nächsten (auch fiktiven) Verkaufsfall den Innenausbau in den genannten Bereichen erneuern wird. Für die unterstellte Maßnahme ist nach Einschätzung des Gutachterausschusses die Anrechnung von 1,0 Modernisierungspunkten sachgerecht.

Ausgehend von den 2,4 Modernisierungspunkten, ist dem Gebäude der Modernisierungsgrad „kleine Modernisierungen im Rahmen der Instandhaltung“ zuzuordnen.

In Abhängigkeit von:

- der üblichen Gesamtnutzungsdauer (80 Jahre) und
- dem („vorläufigen rechnerischen“) Gebäudealter ($2024 - 1963 = 61$ Jahre) ergibt sich eine (vorläufige rechnerische) Restnutzungsdauer von ($80 \text{ Jahre} - 61 \text{ Jahre} =$) 19 Jahren
- und aufgrund des Modernisierungsgrads "kleine Modernisierungen im Rahmen der Instandhaltung" ergibt sich für das Gebäude gemäß der Punktrastermethode "Anlage 2 ImmoWertV 21" eine (modifizierte) Restnutzungsdauer von 23 Jahren und somit ein fiktives Baujahr von 1967.

**Differenzierte Ermittlung der Restnutzungsdauer
für das Gebäude: Garagen**

Das 1963 errichtete Gebäude wurde nicht (wesentlich) modernisiert. Dem Gebäude Garage wird zum Zwecke der Wertermittlung eine wirtschaftliche Restnutzungsdauer von 15 Jahren zugrunde gelegt

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale

Hier werden die wertmäßigen Auswirkungen der nicht in den Wertermittlungsansätzen des Ertragswertverfahrens bereits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts korrigierend insoweit berücksichtigt, wie sie offensichtlich waren oder vom Auftraggeber, Eigentümer etc. mitgeteilt worden sind.

Die in der Gebäudebeschreibung aufgeführten Wertminderungen wegen zusätzlich zum Kaufpreis erforderlicher Aufwendungen insbesondere für die Beseitigung von Bauschäden und die erforderlichen (bzw. in den Wertermittlungsansätzen als schon durchgeführt unterstellten) Modernisierungen werden nach den Erfahrungswerten auf der Grundlage für diesbezüglich notwendige Kosten marktangepasst, d. h. der hierdurch (ggf. zusätzlich "gedämpft" unter Beachtung besonderer steuerlicher Abschreibungsmöglichkeiten) eintretenden Wertminderungen quantifiziert.

Der Gutachterausschuss hält eine Anpassung der Schadensbeseitigungs- und Modernisierungskosten für die Lage des Wertermittlungsgrundstücks, entsprechend der im LGMB 2017 veröffentlichten Marktanpassungsfaktoren für Schadensbeseitigungs- und Modernisierungskosten für sachgerecht.

Eine hinreichende Nachvollziehbarkeit der Wertermittlung in Hinsicht auf die Schätzung des Werteinflusses der vorhandenen Zustandsbesonderheiten kann im Sinne der ImmoWertV in aller Regel durch die Angabe grob geschätzter Erfahrungswerte für die Investitions- bzw. Beseitigungskosten erreicht werden. Die

Kostenschätzung für solche baulichen Maßnahmen erfolgt in der Regel mit Hilfe von Kostentabellen, die sich auf Wohn- oder Nutzflächen, Bauteile oder Einzelgewerke beziehen.

Verkehrswertgutachten sind jedoch grundsätzlich keine Bauschadengutachten. D.h. die Erstellung einer differenzierten Kostenberechnung ist im Rahmen eines Verkehrswertgutachtens durch den Gutachterausschuss nicht zu leisten und wird von diesem auch nicht geschuldet.

Die in diesem Gutachten enthaltenen Kostenermittlungen für z.B. erforderliche bauliche Investitionen sind daher weder Kostenberechnung, Kostenanschlag noch Kostenfeststellung oder Kostenschätzung im Sinne der DIN 276 (Kosten im Hochbau), sondern lediglich pauschalisierte Kostenschätzungen für das Erreichen des angestrebten Hauptzweckes des beauftragten Gutachtens, nämlich der Feststellung des Verkehrswertes.

Da hierfür allgemein verbindliche Wertermittlungsmodelle bisher nicht vorhanden sind, erfolgt die Ermittlung näherungsweise auf Grundlage der von Sprengnetter in [2] Kapitel 9/61 dargestellten Modelle in Verbindung mit den Tabellenwerken nach [1] Kapitel 3.02.2/3.1. und Erfahrungswerten der Gutachter.

Die Anwendung dieses Modells führt zu einem marktkonformen Ergebnis und ist daher sachgerecht.

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale	Wertbeeinflussung insg.
Baumängel (-26.000,00 € x 1,00)	-26.000,00 €
• Ertüchtigung des Treppenhauses bezüglich des Brandschutzes -26.000,00 €	
Bauschäden (-27.500,00 € x 1,00)	-27.500,00 €
• Beseitigung der Folgeschäden der Feuchtigkeit im Kellergeschoss -18.500,00 €	
• Einbau neuer Garagentore -9.000,00 €	
Unterstellte Modernisierungen (-166.000,00 € x 1,00)	-166.000,00 €
• teilweise Austausch der Fenster und Dachflächenfenster sowie Anstrich der Hauseingangsanlage -33.500,00 €	
• Modernisierung Innenausbau -99.500,00 €	
• Erneuerung Bad Wohnung 3 -11.000,00 €	
• Erneuerung und Verlegung Sicherungskasten -22.000,00 €	
Weitere Besonderheiten (-43.476,00 € x 1,00)	-43.476,00 €
• Mietabweichung Wohnung 1, EG links -9.415,00 €	
• Mietabweichung Wohnung 2, EG rechts -13.319,00 €	
• Mietabweichung Wohnung 3, OG links -14.629,00 €	
• Mietabweichung Wohnung 4 OG rechts -5.968,00 €	
• Mietabweichung Wohnung 5, DG links -80,00 €	
• Mietabweichung Wohnung 6, DG rechts -65,00 €	
Summe	-262.976,00 €

4.5 Sachwertermittlung

4.5.1 Das Sachwertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung

Das Modell der Verkehrswertermittlung im Sachwertverfahren ist in den §§ 35 – 39 ImmoWertV 21 beschrieben.

Der Sachwert wird demnach aus der Summe des Bodenwerts und den Sachwerten der auf dem Grundstück vorhandenen nutzbaren Gebäude und Außenanlagen sowie ggf. den Auswirkungen der zum Wertermittlungsstichtag vorhandenen besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale abgeleitet.

Der **Bodenwert** ist getrennt vom Wert der Gebäude und Außenanlagen i. d. R. im Vergleichswertverfahren (vgl. § 40 Abs. 1 ImmoWertV 21) grundsätzlich so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre.

Der Sachwert der Gebäude (Normgebäude zzgl. eventuell vorhandener besonderer Bauteile und besonderer Einrichtungen) ist auf der Grundlage der (Neu)Herstellungskosten unter Berücksichtigung der jeweils individuellen Merkmale:

- Objektart,
- (Ausstattungs)Standard,
- Restnutzungsdauer (Alterswertminderung),
- Baumängel und Bauschäden und
- besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale abzuleiten.

Der Sachwert der Außenanlagen wird, sofern dieser nicht bereits bei der Bodenwertermittlung miterfasst worden ist, entsprechend der Vorgehensweise für die Gebäude i. d. R. auf der Grundlage von üblichen Herstellungskosten oder als Zeitwert aufgrund von Erfahrungssätzen abgeleitet.

Die Summe aus Bodenwert, Sachwert der Gebäude und Sachwert der Außenanlagen ergibt, ggf. nach der Berücksichtigung vorhandener und bei der Bodenwertermittlung sowie bei der Ermittlung der (Zeit)Werte der Gebäude und Außenanlagen noch nicht berücksichtigter besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale, den vorläufigen Sachwert (= Substanzwert) des Grundstücks.

Der so rechnerisch ermittelte vorläufige Sachwert ist abschließend hinsichtlich seiner Realisierbarkeit auf dem örtlichen Grundstücksmarkt zu beurteilen und an die Marktverhältnisse anzupassen. Zur Berücksichtigung der Marktgegebenheiten ist ein Zu- oder Abschlag vom vorläufigen Sachwert vorzunehmen. Die „Marktanpassung“ des vorläufigen Sachwerts an die Lage auf dem örtlichen Grundstücksmarkt mittels des sog. Sachwertfaktors (vgl. § 21 Abs. 3 ImmoWertV 21) führt im Ergebnis zum marktkonformen Sachwert des Grundstücks.

Der Begriff des Sachwertfaktors ist in § 21 Abs. 3 ImmoWertV 21 erläutert. Seine Position innerhalb der Sachwertermittlung regelt § 6 Abs. 3 ImmoWertV 21. Diese ergibt sich u. a. aus der Praxis, in der Sachwert-(Marktanpassungs)faktoren aus im Wesentlichen schadensfreien Objekten abgeleitet werden. Umgekehrt muss deshalb auch bei der Bewertung der Sachwert-Marktanpassungsfaktor auf den vorläufigen Sachwert des fiktiv schadensfreien Objekts (bzw. des Objekts zunächst ohne Berücksichtigung besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale) angewendet werden. Erst anschließend dürfen besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale durch Zu- bzw. Abschläge am vorläufigen marktangepassten Sachwert berücksichtigt werden. Durch diese Vorgehensweise wird die in der Wertermittlung erforderliche Modelltreue beachtet.

Das Sachwertverfahren ist insbesondere durch die Verwendung des Sachwertfaktors ein Preisvergleich, bei dem vorrangig der Zeitwert der Substanz (Boden + Gebäude + Außenanlagen) den Vergleichsmaßstab bildet.

4.5.2 Erläuterungen der bei der Sachwertberechnung verwendeten Begriffe

Herstellungskosten (§ 36 Abs. 2 ImmoWertV 21)

Die durchschnittlichen Herstellungskosten der baulichen Anlagen werden durch Multiplikation der Gebäudefläche (m²) des **(Norm)Gebäudes** mit **Normalherstellungskosten** (NHK) für vergleichbare Gebäude ermittelt. Den so ermittelten durchschnittlichen Herstellungskosten sind noch die Werte **von besonders zu veranschlagenden Bauteilen** und **besonderen (Betriebs) Einrichtungen** hinzuzurechnen.

Normalherstellungskosten

Die Normalherstellungskosten (NHK) basieren auf Auswertungen von reinen Baukosten für Gebäude mit annähernd gleichem Ausbau- und Gebäudestandard ('Normobjekt'). Sie werden für die Wertermittlung auf ein einheitliches Index-Basisjahr zurückgerechnet. Die Normalherstellungskosten besitzen überwiegend die Dimension „€/m² Brutto-Grundfläche“ oder „€/m² Wohnfläche“ des Gebäudes und verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer.

Baunebenkosten (Anlage 4 Nr. I.1. Abs. 3 ImmoWertV 21)

Die Normalherstellungskosten umfassen u. a. auch die Baunebenkosten (BNK), welche als „Kosten für Planung, Baudurchführung, behördliche Prüfung und Genehmigungen“ definiert sind.

Die Baunebenkosten sind daher in den hier angesetzten durchschnittlichen Herstellungskosten bereits enthalten.

Baukostenregionalfaktor

Der Regionalfaktor (Baukostenregionalfaktor) beschreibt im Allgemeinen das Verhältnis der durchschnittlichen örtlichen zu den bundesdurchschnittlichen Baukosten. Durch ihn sollen die durchschnittlichen Herstellungskosten an das örtliche Baukostenniveau angepasst werden. Gemäß § 36 Abs. 3 ImmoWertV 21 ist der Regionalfaktor ein bei der Ermittlung des Sachwertfaktors festgelegter Modellparameter.

Gesamtnutzungsdauer

Die Gesamtnutzungsdauer (GND) bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung vom Baujahr an gerechnet üblicherweise wirtschaftlich genutzt werden kann. Sie ergibt sich aus der Art der baulichen Anlage und dem den Wertermittlungsdaten zugrunde liegenden Modell.

Restnutzungsdauer (§ 4 i. V. m. § 12 Abs. 5 ImmoWertV 21)

Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden kann. Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 'tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim Wertermittlungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden.

Alterswertminderung (§ 38 ImmoWertV 21)

Die Wertminderung der Gebäude wegen Alters (Alterswertminderung) wird i. d. R. nach dem linearen Abschreibungsmodell auf der Basis der ermittelten **Restnutzungsdauer** (RND) des Gebäudes und der jeweils modellhaft anzusetzenden **Gesamtnutzungsdauer** (GND) vergleichbarer Gebäude ermittelt.

Zuschlag für nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile

Von den Normalherstellungskosten nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile, wie beispielsweise besondere Bauteile, besondere (Betriebs-)Einrichtungen und sonstige Besonderheiten (u.a. Ausbausezuschlag) können durch marktübliche Zuschläge bei den durchschnittlichen Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Außenanlagen

Dies sind außerhalb der Gebäude befindliche mit dem Grundstück fest verbundene bauliche Anlagen (insbesondere Ver- und Entsorgungsanlagen von der Gebäudeaußenwand bis zur Grundstücksgrenze, Einfriedungen, Wegebefestigungen) und nicht bauliche Anlagen (insbesondere Gartenanlagen).

Sachwertfaktor (§ 21 Abs. 3 ImmoWertV 21)

Das herstellungskostenorientierte Rechenergebnis „vorläufiger Sachwert“ ist in aller Regel nicht mit hierfür gezahlten Marktpreisen identisch. Deshalb muss das Rechenergebnis „vorläufiger Sachwert“ (= Substanzwert des Grundstücks) an den Markt, d. h. an die für vergleichbare Grundstücke realisierten Kaufpreise angepasst werden. Das erfolgt mittels des sog. objektspezifisch angepassten Sachwertfaktors.

Der Sachwertfaktor ist das durchschnittliche Verhältnis aus Kaufpreisen und den ihnen entsprechenden, nach den Vorschriften der ImmoWertV 21 ermittelten „vorläufigen Sachwerte“ (= Substanzwerte). Er wird vorrangig gegliedert nach der Objektart (er ist z.B. für Einfamilienhausgrundstücke anders als für Geschäftsgrundstücke), der Region (er ist z.B. in wirtschaftsstarken Regionen mit hohem Bodenwertniveau höher als in wirtschaftsschwachen Regionen) und der Objektgröße.

Durch die sachrichtige Anwendung des aus Kaufpreisen für vergleichbare Objekte abgeleiteten Sachwertfaktors ist das Sachwertverfahren ein echtes Vergleichspreisverfahren.

Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 ImmoWertV 21)

Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse bei Verwendung der Sachwertfaktoren auch durch eine Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen, ist zur Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Sachwerts eine zusätzliche Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich.

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21)

Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen Zustand vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Wertermittlungsobjekts (z. B. Abweichungen vom normalen baulichen Zustand, eine wirtschaftliche Überalterung, insbesondere Baumängel und Bauschäden (siehe nachfolgende Erläuterungen), grundstücksbezogene Rechte und Belastungen oder Abweichungen von den marktüblich erzielbaren Erträgen).

Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21)

Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften – z. B. durch mangelhafte Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder ästhetische Mängel durch die Weiterentwicklung des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen.

Bauschäden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufwendungen, auf nachträgliche äußere Einwirkungen oder auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen.

Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der Grundlage der Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung kann durch pauschale Ansätze oder auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittlungen erfolgen.

Der Wertermittlungssachverständige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur Herstellung eines normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da

- nur zerstörungsfrei – augenscheinlich untersucht wird,
- grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines Sachverständigen für Schäden an Gebäuden notwendig).

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein aufgrund der Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf basierenden Inaugenscheinnahme beim Ortstermin ohne jegliche differenzierte Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o. ä. Funktionsprüfungen, Vorplanung und Kostenschätzung angesetzt sind.

4.5.3 Sachwertberechnung

Gebäudebezeichnung		Mehrfamilienwohnhaus	Garagen
Normalherstellungskosten (Basisjahr 2010)	=	682,00 €/m² BGF	461,00 €/m² BGF
Berechnungsbasis			
• Brutto-Grundfläche (BGF)	x	1.241,40 m²	80,04 m²
Zuschlag für nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile	+	9.200,00 €	0,00 €
Durchschnittliche Herstellungskosten der baulichen Anlagen im Basisjahr 2010	=	855.834,80 €	36.898,44 €
Baupreisindex (BPI) 19.07.2024 (2010 = 100)	x	182,7/100	182,7/100
Durchschnittliche Herstellungskosten der baulichen Anlagen am Stichtag	=	1.563.610,18 €	67.413,45 €
Regionalfaktor	x	1,000	1,000
Regionalisierte Herstellungskosten der baulichen Anlagen am Stichtag	=	1.563.610,18 €	67.413,45 €
Alterswertminderung			
• Modell		linear	linear
• Gesamtnutzungsdauer (GND)		80 Jahre	60 Jahre
• Restnutzungsdauer (RND)		23 Jahre	15 Jahre
• prozentual		71,25 %	75,00 %
• Faktor	x	0,2875	0,25
vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen	=	449.537,93 €	16.853,36 €

vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen (ohne Außenanlagen)		466.391,29 €
vorläufiger Sachwert der baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen	+	9.327,83 €
vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen	=	475.719,12 €
beitragsfreier Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung)	+	392.000,00 €
vorläufiger Sachwert	=	867.719,12 €
Sachwertfaktor	x	0,83
Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge	-	0,00 €
marktangepasster vorläufiger Sachwert	=	720.206,87 €
besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale	-	262.976,00 €
Sachwert	=	457.230,87 €
	rd.	457.000,00 €

4.5.4 Erläuterung zur Sachwertberechnung

Berechnungsbasis

Die Berechnung der Gebäudeflächen (Bruttogrundflächen (BGF) oder Wohnflächen (WF)) wurde (falls nicht aus vorhandenen Bauplänen entnehmbar) von der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses durchgeführt. Die Berechnungen weichen teilweise von der diesbezüglichen Vorschrift (DIN 277 – Ausgabe 2005 bzw. WoFIV) ab; sie sind deshalb nur als Grundlage dieser Wertermittlung verwendbar. Die Abweichungen bestehen daher insbesondere in wertbezogenen Modifizierungen (vgl. [2], Teil 1, Kapitel 15 und 17);

bei der BGF z. B.

- (Nicht)Anrechnung der Gebäudeteile c (z. B. Balkone) und
- Anrechnung von (ausbaubaren aber nicht ausgebauten) Dachgeschossen;

bei der WF z. B.

- Nichtanrechnung der Terrassenflächen.

Herstellungskosten

Die Normalherstellungskosten (NHK) werden nach den Ausführungen in der Wertermittlungsliteratur und den Erfahrungen der Gutachter auf der Basis der Preisverhältnisse im Jahre 2010 (Basisjahr) angesetzt. Der Ansatz der NHK ist der ImmoWertV 21, Anlage 4 mit Ergänzungen aus [1], Band III, Kapitel 3.01.1 entnommen.

Ermittlung der Normalherstellungskosten bezogen auf das Basisjahr 2010 (NHK 2010) für das Gebäude: Mehrfamilienwohnhaus

Ermittlung des Gebäudestandards:

Bauteil	Wägungsanteil [%]	Standardstufen				
		1	2	3	4	5
Außenwände	23,0 %		1,0			
Dach	15,0 %		1,0			
Fenster und Außentüren	11,0 %		0,3	0,7		
Innenwände und -türen	11,0 %		0,3	0,7		
Deckenkonstruktion	11,0 %			1,0		
Fußböden	5,0 %			1,0		
Sanitäreinrichtungen	9,0 %		0,5	0,5		
Heizung	9,0 %			1,0		
Sonstige technische Ausstattung	6,0 %		0,3	0,7		
insgesamt	100,0 %	0,0 %	50,9 %	49,1 %	0,0 %	0,0 %

Beschreibung der ausgewählten Standardstufen

Außenwände	
Standardstufe 2	ein-/zweischaliges Mauerwerk, z.B. Gitterziegel oder Hohlblocksteine; verputzt und gestrichen oder Holzverkleidung; nicht zeitgemäßer Wärmeschutz (vor ca. 1995)
Dach	
Standardstufe 2	einfache Betondachsteine oder Tondachziegel, Bitumenschindeln; nicht zeitgemäße Dachdämmung (vor ca. 1995)
Fenster und Außentüren	
Standardstufe 2	Zweifachverglasung (vor ca. 1995); Haustür mit nicht zeitgemäßem Wärmeschutz (vor ca. 1995)
Standardstufe 3	Zweifachverglasung (nach ca. 1995), Rollläden (manuell); Haustür mit zeitgemäßem Wärmeschutz (nach ca. 1995)

Innenwände und -türen	
Standardstufe 2	massive tragende Innenwände, nicht tragende Wände in Leichtbauweise (z.B. Holzständerwände mit Gipskarton), Gipsdielen; leichte Türen, Stahlzargen
Standardstufe 3	nicht tragende Innenwände in massiver Ausführung bzw. mit Dämmmaterial gefüllte Ständerkonstruktionen; schwere Türen
Deckenkonstruktion	
Standardstufe 3	Betondecken mit Tritt- und Luftschallschutz (z.B. schwimmender Estrich); einfacher Putz
Fußböden	
Standardstufe 3	Linoleum-, Teppich-, Laminat- und PVC-Böden besserer Art und Ausführung, Fliesen, Kunststeinplatten
Sanitäreinrichtungen	
Standardstufe 2	1 Bad mit WC, Dusche oder Badewanne; einfache Wand- und Bodenfliesen, teilweise gefliest
Standardstufe 3	1 Bad mit WC je Wohneinheit; Dusche und Badewanne; Wand- und Bodenfliesen, raumhoch gefliest
Heizung	
Standardstufe 3	elektronisch gesteuerte Fern- oder Zentralheizung, Niedertemperatur- oder Brennwertkessel
Sonstige technische Ausstattung	
Standardstufe 2	wenige Steckdosen, Schalter und Sicherungen
Standardstufe 3	zeitgemäße Anzahl an Steckdosen und Lichtauslässen; Zählerschrank (ab ca. 1985) mit Unterverteilung und Kippsicherungen

Bestimmung der standardbezogenen NHK 2010 für das Gebäude: Mehrfamilienwohnhaus

Nutzungsgruppe:

Mehrfamilienhäuser

Gebäudetyp:

Mehrfamilienhäuser mit bis zu 6 WE

Berücksichtigung der Eigenschaften des zu bewertenden Gebäudes

Standardstufe	tabellierte NHK 2010 [€/m² BGF]	relativer Gebäude- standardanteil [%]	relativer NHK 2010-Anteil [€/m² BGF]
1	660,00	0,0	0,00
2	720,00	50,9	366,48
3	825,00	49,1	405,08
4	985,00	0,0	0,00
5	1.190,00	0,0	0,00
gewogene, standardbezogene NHK 2010 = 771,56 gewogener Standard = 2,5			

Die NHK 2010 wurden von Sprengnetter um Kostenkennwerte für die Gebäudestandards 1 und 2 ergänzt.

Die Ermittlung des gewogenen Standards erfolgt durch Interpolation des gewogenen NHK-Werts zwischen die tabellierten NHK.

Berücksichtigung der erforderlichen Korrektur- und Anpassungsfaktoren

gewogene, standardbezogene NHK 2010

771,56 €/m² BGF

Korrektur- und Anpassungsfaktoren gemäß Anlage 4 zu § 12 Abs. 5 Satz 3

ImmoWertV 21

- Ø Wohnungsgröße × 0,930
- Zweispänner × 1,000

Korrektur- und Anpassungsfaktoren gemäß Sprengnetter

- freistehende MFH × 1,000

sonstige Korrektur- und Anpassungsfaktoren

- fehlender Drempel bei ausgebauten DG × 0,950

NHK 2010 für das Bewertungsgebäude

= 681,67 €/m² BGF

rd. 682,00 €/m² BGF

Ermittlung der Normalherstellungskosten bezogen auf das Basisjahr 2010 (NHK 2010) für das Gebäude: Garagen**Ermittlung des Gebäudestandards:**

Bauteil	Wägungsanteil [%]	Standardstufen				
		1	2	3	4	5
Sonstiges	100,0 %				1,0	
insgesamt	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %	0,0 %

Beschreibung der ausgewählten Standardstufen

Sonstiges	
Standardstufe 4	Garagen in Massivbauweise

Bestimmung der standardbezogenen NHK 2010 für das Gebäude:**Garagen**

Nutzungsgruppe:

Garagen

Gebäudetyp:

Einzelgaragen/ Mehrfachgaragen

Berücksichtigung der Eigenschaften des zu bewertenden Gebäudes

Standardstufe	tabellierte NHK 2010 [€/m² BGF]	relativer Gebäude- standardanteil [%]	relativer NHK 2010-Anteil [€/m² BGF]
1	0,00	0,0	0,00
2	0,00	0,0	0,00
3	245,00	0,0	0,00
4	485,00	100,0	485,00
5	780,00	0,0	0,00
gewogene, standardbezogene NHK 2010 = 485,00 gewogener Standard = 4,0			

Die Ermittlung des gewogenen Standards erfolgt durch Interpolation des gewogenen NHK-Werts zwischen die tabellierten NHK.

Berücksichtigung der erforderlichen Korrektur- und Anpassungsfaktoren

gewogene, standardbezogene NHK 2010		485,00 €/m² BGF
sonstige Korrektur- und Anpassungsfaktoren		
• Mehrfachgaragen	×	0,950
NHK 2010 für das Bewertungsgebäude	=	460,75 €/m² BGF
	rd.	461,00 €/m² BGF

Zuschlag für nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile

Für die von den Normalherstellungskosten nicht erfassten werthaltigen einzelnen Bauteile werden pauschale Herstellungskosten- bzw. Zeitwertzuschläge in der Höhe geschätzt, wie dies dem gewöhnlichen Geschäftsverkehr entspricht. Grundlage der Zuschlagsschätzungen sind insbesondere die in [1], Kapitel 3.01.2, 3.01.3 und 3.01.4 angegebenen Erfahrungswerte für durchschnittliche Herstellungskosten bzw. Ausbauschläge. Bei älteren und/oder schadhafte und/oder nicht zeitgemäßen werthaltigen einzelnen Bauteilen erfolgt die Zeitwertschätzung unter Berücksichtigung diesbezüglicher Abschläge.

Gebäude: Mehrfamilienwohnhaus

Bezeichnung	durchschnittliche Herstellungskosten
Zuschläge zu den Herstellungskosten	0,00€
Besondere Bauteile (Einzelaufstellung)	
Kelleraußentreppe inkl. Geländer	7.200,00 €
Besondere Einrichtungen (Einzelaufstellung)	
Einbauschränke	2.000,00 €
Summe	9.200,00 €

Baupreisindex

Bei den angesetzten Normalherstellungskosten (NHK 2010) handelt es sich um durchschnittliche Herstellungskosten für das (Basis-)Jahr 2010. Um die von diesem Zeitpunkt bis zum Wertermittlungsstichtag veränderten Baupreisverhältnisse zu berücksichtigen, wird der vom Statistischen Bundesamt zum Wertermittlungsstichtag zuletzt veröffentlichte und für die jeweilige Art der baulichen Anlage zutreffende Baupreisindex verwendet. Da sich der vom Statistischen Bundesamt veröffentlichte Baupreisindex nicht auf das Basisjahr der NHK 2010 bezieht, ist dieser auf das Basisjahr 2010=100 umzurechnen. Sowohl die vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten als auch die auf die für Wertermittlungszwecke notwendigen weiteren Basisjahre umgerechneten Baupreisindizes sind auch in [1], Kapitel 4.04.1 abgedruckt.

Baukostenregionalfaktor

Der Regionalfaktor (Baukostenregionalfaktor) ist eine Modellgröße im Sachwertverfahren. Aufgrund der Modellkonformität (vgl. § 10 Abs. 1 ImmoWertV 21) wird bei der Sachwertberechnung der Baukostenregionalfaktor angesetzt, der auch bei der Ermittlung des Sachwertfaktors zugrunde lag (vgl. Landesgrundstücksmarktbericht Rheinland-Pfalz 2023, Seite 108 f, Abschnitt 4.1.1.4).

Baunebenkosten

Die Baunebenkosten (BNK) enthalten insbesondere Kosten für Planung, Baudurchführung, behördliche Prüfungen und Genehmigungen. Sie sind in den angesetzten NHK 2010 bereits enthalten.

Außenanlagen

Die wesentlich wertbeeinflussenden Außenanlagen wurden im Ortstermin getrennt erfasst und einzeln pauschal in ihrem Zeitwert geschätzt. Grundlage sind die in [1], Kapitel 3.01.5 angegebenen Erfahrungswerte für durchschnittliche Herstellungskosten und Erfahrungswerte der Gutachter. Bei älteren und/oder schadhaften Außenanlagen erfolgt die Zeitwertschätzung unter Berücksichtigung diesbezüglicher Abschläge.

Außenanlagen	vorläufiger Sachwert (inkl. BNK)
prozentuale Schätzung: 2,00 % der vorläufigen Gebäudesachwerte insg. (466.391,29 €)	9.327,83 €
Summe	9.327,83 €

Gesamtnutzungsdauer

Vgl. diesbezüglich die differenzierte GND-Ableitung in der Ertragswertermittlung.

Restnutzungsdauer

Vgl. diesbezüglich die differenzierte RND-Ableitung in der Ertragswertermittlung.

Alterswertminderung

Die Alterswertminderung der Gebäude wird unter Berücksichtigung der Gesamtnutzungsdauer und der Restnutzungsdauer der baulichen Anlagen ermittelt. Dabei ist das den Wertermittlungsdaten zugrundeliegende Alterswertminderungsmodell anzuwenden.

Sachwertfaktor

Nach Einschätzung des Gutachterausschusses sind die im Landesgrundstücksmarktbericht Rheinland-Pfalz 2023 veröffentlichten Sachwertfaktoren für mit Mehrfamilienwohnhäusern bebaute Grundstücke unter Berücksichtigung der im Marktbericht veröffentlichten Umrechnungskoeffizienten für die Lage des Wertermittlungsobjektes marktgerecht.

Objektart:	Mehrfamilienwohnhaus
Marktsegment:	3
Bodenwertniveau:	254,00 €/m ²
Vorläufiger Sachwert:	rd. 867.700,00 €
Wertermittlungsstichtag (Daten des LGMB):	01.01.2022

Demnach ergibt sich entsprechend des Landesgrundstücksmarktberichtes 2023 ein Sachwertfaktor von rd. 1,23.

Aufgrund der Marktentwicklung und der Entwicklung der allgemeinen Wertverhältnisse hält der Gutachterausschuss eine zeitliche Anpassung von -20 % für marktgerecht. Darüber hinaus liegen bezogen auf das Wertermittlungsobjekt aus der beruflichen Tätigkeit der Gutachter und der Beobachtungen auf dem Grundstücksmarkt Erkenntnisse vor, die aufgrund der aktuellen Minderausnutzung des Grundstücks eine Anpassung des abgeleiteten Sachwertfaktors von -10 % erforderlich machen.

Der Gutachterausschuss hält daher einen objektspezifisch angepassten Sachwertfaktor in Höhe von rd. 0,83 für sachgerecht.

Markttübliche Zu- oder Abschläge

Die allgemeinen Wertverhältnisse sind nach Einschätzung des Gutachterausschusses durch die Verwendung des objektspezifisch angepassten Sachwertfaktors bereits in ausreichender Weise berücksichtigt. Aus diesem Grund ist zur Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Sachwerts keine weitere Anpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich.

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale

Vgl. diesbezüglich die Erläuterungen und differenzierte Zusammenstellung in der Ertragswertermittlung.

4.6 Verkehrswertableitung aus den Verfahrensergebnissen

4.6.1 Bewertungstheoretische Vorbemerkungen

Der Abschnitt „*Verfahrenswahl mit Begründung*“ dieses Verkehrswertgutachtens enthält die Begründung für die Wahl der in diesem Gutachten zur Ermittlung des Verkehrswerts herangezogenen Wertermittlungsverfahren. Dort ist auch erläutert, dass sowohl das Vergleichswert-, das Ertragswert- als auch das Sachwertverfahren auf für vergleichbare Grundstücke gezahlten Kaufpreisen (Vergleichspreisen) basieren und deshalb Vergleichswertverfahren, d. h. verfahrensmäßige Umsetzungen von Preisvergleichen sind. Alle Verfahren führen deshalb gleichermaßen in die Nähe des Verkehrswerts.

Wie geeignet das jeweilige Verfahren zur Ermittlung des Verkehrswerts ist, hängt dabei entscheidend von zwei Faktoren ab:

- von der Art des zu bewertenden Objekts (übliche Nutzung; vorrangig rendite- oder substanzwertorientierte Preisbildung im gewöhnlichen Geschäftsverkehr) und
- von der Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der zur Erreichung einer hohen Marktkonformität des Verfahrensergebnisses erforderlichen Daten.

4.6.2 Zur Aussagefähigkeit der Verfahrensergebnisse

Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Wertermittlungsobjekts werden aus den bei der Wahl der Wertermittlungsverfahren beschriebenen Gründen als Renditeobjekt erworben.

Die Preisbildung im gewöhnlichen Geschäftsverkehr orientiert sich deshalb vorrangig an den in die Ertragswertermittlung einfließenden Faktoren. Der Verkehrswert wird deshalb vorrangig aus dem ermittelten Ertragswert abgeleitet.

Grundsätzlich sind bei jeder Immobilieninvestition auch die Aspekte des Sachwertwertverfahrens (Nachhaltigkeit des Substanzwertes) von Interesse. Zudem stehen die für eine marktkonforme Sachwertermittlung (Sachwertfaktor, Bodenwert und Normalherstellungskosten) erforderlichen Daten zur Verfügung. Das Sachwertverfahren wurde deshalb stützend angewendet.

4.6.3 Zusammenstellung der Verfahrensergebnisse

Der **Ertragswert** wurde mit rd. **457.000,00 €**,

der **Sachwert** mit rd. **457.000,00 €**

ermittelt.

4.7 Verkehrswert

Der **Verkehrswert** für das mit einem Mehrfamilienwohnhaus und Garagen bebaute Grundstück in 54516 Wittlich, Talweg 11

Grundbuch	Blatt	lfd. Nr.
Wittlich	9629	1
Gemarkung	Flur	Flurstück
Wittlich	7	1516/307

wird zum Wertermittlungstichtag 19.07.2024 mit rd.

457.000 €

in Worten: vierhundertsevenundfünzigtausend Euro

geschätzt.

Das vorsitzende Mitglied des Gutachterausschusses bescheinigt durch seine Unterschrift zugleich, dass den Gutachtern, die an der Beratung teilgenommen haben, keine Ablehnungsgründe entgegenstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Gutachter nicht zulässig ist oder seinen Aussagen keine volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann.

Bernkastel-Kues, 20.01.2026

gez. Rohrbacher

Siegel

(Volker Rohrbacher)
Vermessungsdirektor
stv. Vorsitzendes Mitglied des Gutachterausschusses

Die Übereinstimmung dieser Abschrift mit der Originalausfertigung des Gutachtens wird bescheinigt.

Daun, 21.01.2026

Im Auftrag

gez. Mauer

Siegel

(Max Mauer)
Vermessungsoberinspektor

Hinweise zum Urheberrecht und zur Haftung

Urheberrecht, alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den angegebenen Zweck bestimmt. Eine Vervielfältigung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Haftung gegenüber allen natürlichen und juristischen Personen, die nicht Auftraggeber sind, ausgeschlossen bleibt, soweit einer Verwendung des Gutachtens durch diese Personen nicht ausdrücklich schriftlich zugestimmt wurde. Der Gutachtauftrag begründet keine Schutzpflichten zu Gunsten Dritter. Eine vertragliche oder vertragsähnliche Haftung des Gutachterausschusses gegenüber Dritten, auch im Wege der Abtretung, ist ausgeschlossen.

Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die im Gutachten enthaltenen Karten (z. B. Straßenkarte, Stadtplan, Lageplan, Luftbild, u. ä.) und Daten urheberrechtlich geschützt sind. Sie dürfen nicht aus dem Gutachten separiert und/oder einer anderen Nutzung zugeführt werden. Falls das Gutachten im Internet veröffentlicht wird, wird zudem darauf hingewiesen, dass die Veröffentlichung nicht für kommerzielle Zwecke gestattet ist. Im Kontext von Zwangsversteigerungen darf das Gutachten bis maximal zum Ende des Zwangsversteigerungsverfahrens veröffentlicht werden, in anderen Fällen maximal für die Dauer von 6 Monaten.

5 Rechtsgrundlagen, verwendete Literatur und Software

5.1 Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung

BauGB:

Baugesetzbuch

BauNVO:

Baunutzungsverordnung – Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke

BGB:

Bürgerliches Gesetzbuch

ImmoWertV:

Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der für die Wertermittlung erforderlichen Daten – Immobilienwertermittlungsverordnung – ImmoWertV

WoFIV:

Wohnflächenverordnung – Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche

WMR:

Wohnflächen- und Mietwertrichtlinie – Richtlinie zur wohnwertabhängigen Wohnflächenberechnung und Mietwertermittlung

DIN 283:

DIN 283 Blatt 2 "Wohnungen; Berechnung der Wohnflächen und Nutzflächen" (Ausgabe Februar 1962; obwohl im Oktober 1983 zurückgezogen findet die Vorschrift in der Praxis weiter Anwendung)

GEG:

Gebäudeenergiegesetz – Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden

GAVO:

Gutachterausschussverordnung

vorstehende Rechtsvorschriften, soweit nicht anders angegeben, jeweils in der zum Zeitpunkt des Wertermittlungsstichtages gültigen Fassung

5.2 Verwendete Wertermittlungsliteratur / Marktdaten

- [1] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung – Marktdaten und Praxishilfen, Loseblattsammlung, Sprengnetter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2019
- [2] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung – Lehrbuch und Kommentar, Loseblattsammlung, Sprengnetter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2019
- [1,2] abgerufen über Sprengnetter (Hrsg.): Sprengnetter Books, Online Wissensdatenbank zur Immobilienbewertung
- [3] Landesgrundstücksmarktbericht Rheinland-Pfalz 2025
- [4] Landesgrundstücksmarktbericht Rheinland-Pfalz 2023
- [5] Landesgrundstücksmarktbericht Rheinland-Pfalz 2017
- [6] Landesgrundstücksmarktbericht Rheinland-Pfalz 2013

5.3 Verwendete fachspezifische Software

Das Gutachten wurde unter Verwendung des von der Sprengnetter Real Estate Services GmbH, Bad Neuenahr-Ahrweiler entwickelten Softwareprogramms "Sprengnetter-ProSa Plus Version 36.25.3.0" erstellt.

6 Verzeichnis der Anlagen

- Anlage 1: Fotos
- Anlage 2: Auszug aus der Liegenschaftskarte
- Anlage 3: Auszug aus der Bodenrichtwertkarte
- Anlage 4: Topografische Übersichtskarte 1:250000

Anlage 1: Fotos

Seite 1 von 14



Außenansicht



Rückansicht



Giebelseite - Westansicht



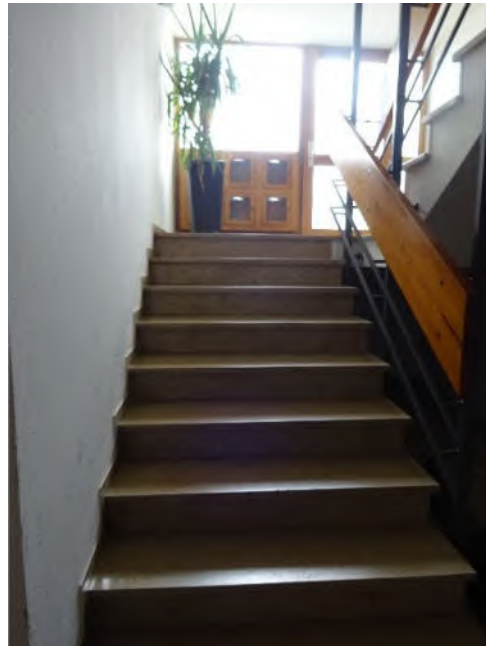
Hauseingangsbereich

Anlage 1: Fotos

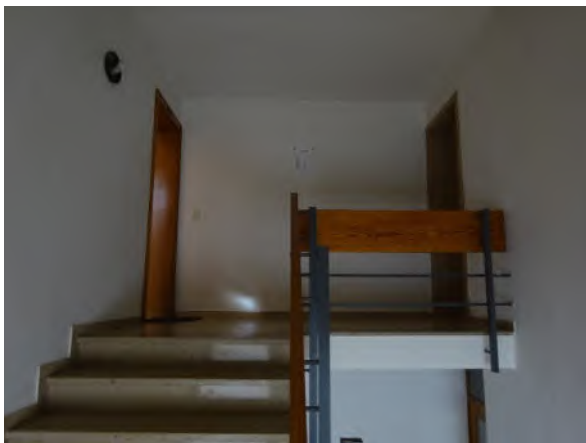
Seite 2 von 14



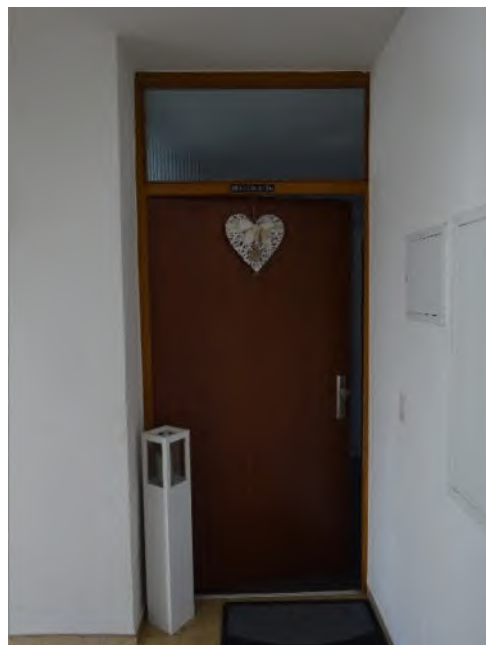
Treppenhaus



Treppenhaus



Treppenhaus



Wohnung 1 - Wohnungseingangstür

Anlage 1: Fotos

Seite 3 von 14



Wohnung 1 - WC



Wohnung 1 - Bad



Wohnung 1 - Schlafzimmer



Wohnung 1 - Wohnzimmer

Anlage 1: Fotos

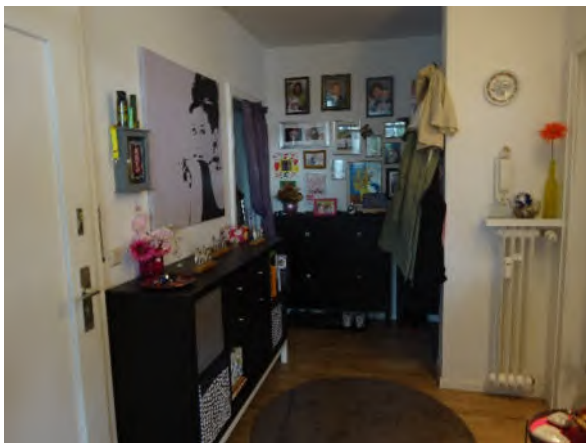
Seite 4 von 14



Wohnung 1 - Balkon



Wohnung 1 - Kellerraum



Wohnung 2 - Flur



Wohnung 2 - Wohnzimmer

Anlage 1: Fotos

Seite 5 von 14



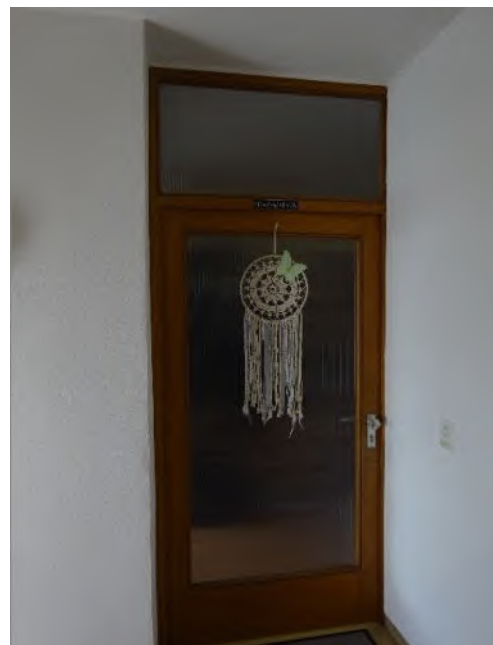
Wohnung 2 - Bad



Wohnung 2 - WC



Wohnung 2 - Kellerraum



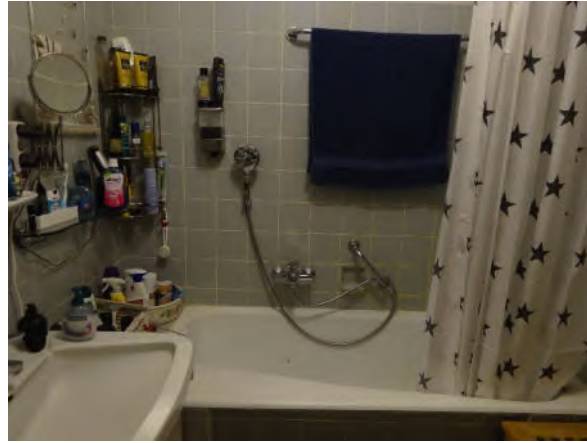
Wohnung 3 - Wohnungseingangstür

Anlage 1: Fotos

Seite 6 von 14



Wohnung 3 - Wohnzimmer



Wohnung 3 - Bad



Wohnung 3 - Bad



Wohnung 3 - WC

Anlage 1: Fotos

Seite 7 von 14



Wohnung 3 - Zimmer



Wohnung 4 - Wohnzimmer



Wohnung 4 - Unterverteilung Strom



Wohnung 4 - WC

Anlage 1: Fotos

Seite 8 von 14



Wohnung 4 - Zimmer



Wohnung 4 - Schimmelbildung



Wohnung 4 - Schimmelbildung



Wohnung 5 - Wohnzimmer

Anlage 1: Fotos

Seite 9 von 14



Wohnung 5 - Schlafzimmer



Wohnung 5 - Bad



Wohnung 5 - Bad



Wohnung 6 - Wohnungseingangstür

Anlage 1: Fotos

Seite 10 von 14



Wohnung 6 - Bad



Wohnung 6 - Bad



Wohnung 6 - Wohnzimmer



Wohnung 6 - Küche

Anlage 1: Fotos

Seite 11 von 14



Dachkonstruktion und Dämmung



Dachflächenfenster schadhaft



Kellergeschoss - Waschraum



Kellergeschoss - Feuchtigkeit

Anlage 1: Fotos

Seite 12 von 14



Heizungsanlage



Kellergeschoss - Wasseranschlüsse



Treppenhaus - Zählerschrank



Kelleraußentreppe

Anlage 1: Fotos

Seite 13 von 14



Gartenfläche



Garagen



Garagendach



Geräteschuppen - Blechgarage

Anlage 1: Fotos

Seite 14 von 14



Erschließungsstraße - "Talweg"



Erschließungsstraße - "Talweg"

Auszug aus den Geobasisinformationen

Liegenschaftskarte



Rheinland-Pfalz

VERMESSUNGS- UND
KATASTERAMT
WESTEIFEL-MOSEL

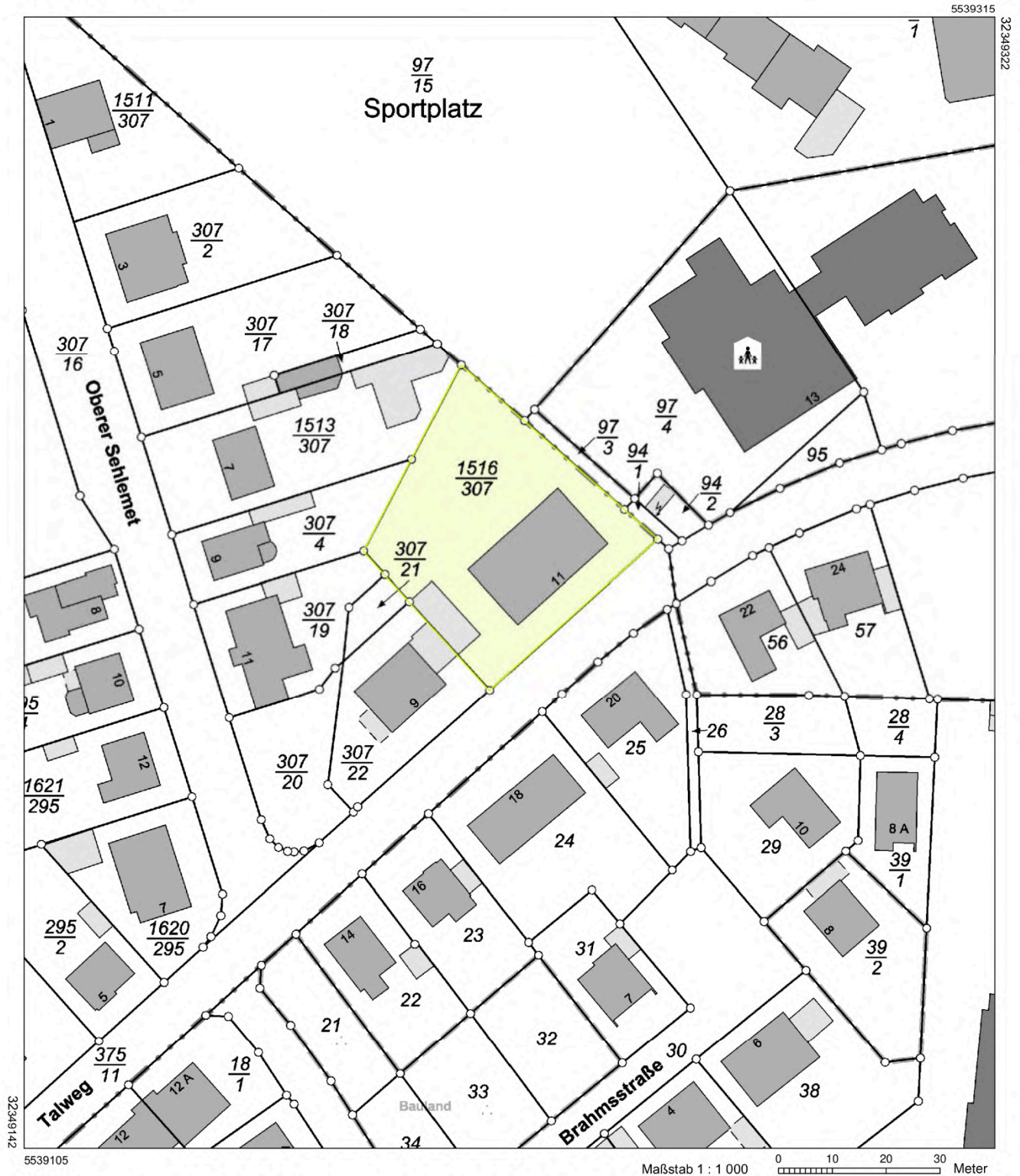
Anlage 2: Auszug aus der Liegenschaftskarte

Seite 1 von 1

Flurstück: 1516/307
Flur: 7
Gemarkung: Wittlich

Gemeinde: Wittlich
Landkreis: Bernkastel-Wittlich

Im Viertelteil 24
54470 Bernkastel-Kues



Vervielfältigungen für eigene Zwecke sind zugelassen. Eine unmittelbare oder mittelbare Vermarktung, Umwandlung oder Veröffentlichung der Geobasisinformationen bedarf der Zustimmung der zuständigen Vermessungs- und Katasterbehörde (§12 Landesgesetz über das amtliche Vermessungswesen).
Hergestellt durch das Vermessungs- und Katasteramt Westeifel-Mosel.

Auszug aus den Bodenrichtwerten

Bodenrichtwertkarte

Stichtag der Bodenrichtwertermittlung 01.01.2024

Anlage 3: Auszug aus der Bodenrichtwertkarte

Seite 1 von 3

Hergestellt am 15.01.2026

Gemarkung: Wittlich

Gemeinde:

Wittlich

Landkreis:

Bernkastel-Wittlich

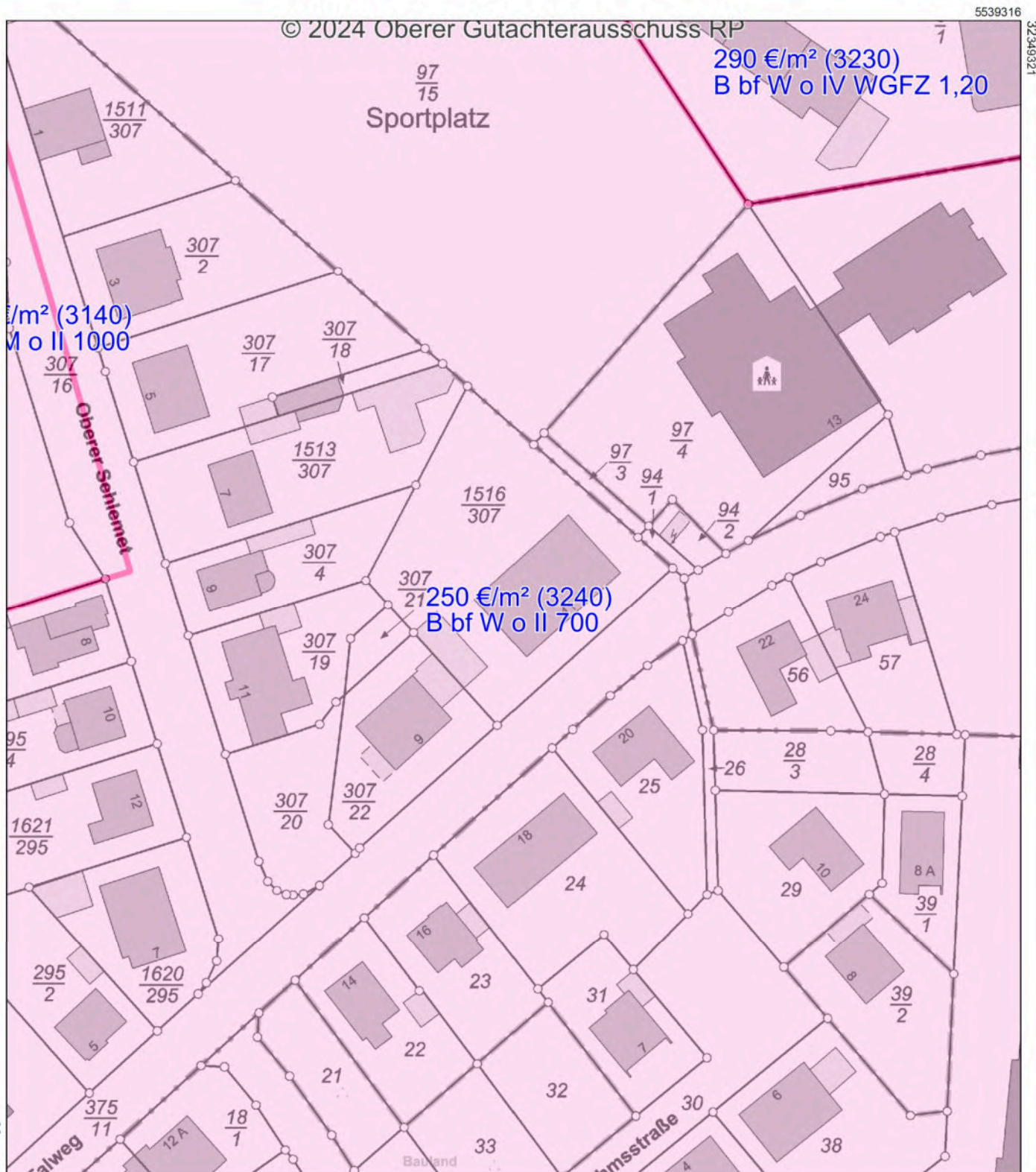


Rheinland-Pfalz

VERMESSUNGS- UND
KATASTERAMT
WESTEFEL-MOSEL

Gutachterausschuss für
Grundstückswerte für den
Bereich
Westefel-Mosel
Geschäftsstelle

Im Viertheil 24
54470 Bernkastel-Kues



Datengrundlage: Geobasisinformationen der Vermessungs- und Katasterverwaltung
Bodenrichtwerte sind urheberrechtlich geschützt.

Maßstab 1 : 1 000

0 10 20 30 Meter

Gesetzliche Bestimmungen

Im Auszug aus den Bodenrichtwerten sind die Bodenrichtwerte zum jeweiligen Wertermittlungsstichtag angegeben. Diese Bodenrichtwerte wurden gemäß § 193 Abs. 5 Baugesetzbuch (BauGB) vom zuständigen Gutachterausschuss für Grundstückswerte nach den Bestimmungen des BauGB, der Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) und der rheinland-pfälzischen Gutachterausschussverordnung ermittelt. Die Bodenrichtwerte werden in Rheinland-Pfalz alle zwei Jahre zum Stichtag 1. Januar ermittelt.

Begriffsdefinition

Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens für eine Mehrheit von Grundstücken innerhalb eines abgegrenzten Gebiets (Bodenrichtwertzone), die nach ihren Grundstücksmerkmalen (§ 2 Abs. 3 ImmoWertV), insbesondere nach dem Entwicklungszustand (§ 3 ImmoWertV) und nach Art und Maß der baulichen oder sonstigen Nutzung (§ 5 Abs. 1 ImmoWertV), weitgehend übereinstimmen und für die im Wesentlichen gleiche allgemeine Wertverhältnisse (§ 7 ImmoWertV) vorliegen. Er ist in Euro bezogen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche des Bodenrichtwertgrundstücks mit den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen (Bodenrichtwertbeschreibung) anzugeben und bildet den Bodenwert des Bodenrichtwertgrundstücks. In bebauten Gebieten sind Bodenrichtwerte mit dem Wert zu ermitteln, der sich ergeben würde, wenn der Boden unbebaut wäre (§ 196 Abs. 1 Satz 2 BauGB).

Hinweise

Bodenrichtwerte haben **keine** bindende Wirkung. Abweichungen eines einzelnen Grundstückes von dem Bodenrichtwertgrundstück hinsichtlich des Grundstückszustandes – wie Erschließungs- und Erschließungsbeitragszustand, Erschließungsanlagenzustand, spezielle Lage, Art und Maß der baulichen Nutzung, landwirtschaftliche Nutzungsart, Bodenbeschaffenheit, Grundstücksgestalt usw. – bewirken in der Regel entsprechende Abweichungen seines Bodenwerts vom Bodenrichtwert. Der Erschließungsanlagenzustand wird i. d. R. nicht durch ein Zustandsmerkmal in der Bodenrichtwertbeschreibung erläutert. In diesen Fällen bezieht sich die Angabe der Erschließungsverhältnisse auf einen durchschnittlichen Zustand der Erschließungsanlagen bzw. bei sehr inhomogenen Zuständen auf den überwiegend vorkommenden Erschließungsanlagenzustand in der jeweiligen Bodenrichtwertzone. Abweichungen vom durchschnittlichen Zustand der Erschließungsanlagen im Bereich eines einzelnen Grundstücks sind im Rahmen der Ermittlung des Verkehrswertes des betreffenden Grundstückes zu berücksichtigen.

Bei Bedarf kann nach § 193 Baugesetzbuch von den Antragsberechtigten ein Gutachten des Gutachterausschusses für Grundstückswerte über den Verkehrswert beantragt werden. Ansprüche – vor allem gegenüber den Trägern der Bauleitplanung, Baugenehmigungsbehörden oder Landwirtschaftsbehörden – können weder aus den Bodenrichtwertangaben noch aus den Abgrenzungen der Bodenrichtwerte hergeleitet werden.

Darstellung

Die Bodenrichtwertkarte enthält neben der Begrenzungslinie der Bodenrichtwerte (Bodenrichtwertzone) die zugehörige Bodenrichtwertnummer. Die Bodenrichtwertdefinition enthält die Bodenrichtwertnummer, den Bodenrichtwert und die Merkmale des Bodenrichtwertgrundstücks. Der Bodenrichtwert wird durch die wesentlichen wertbildenden Zustandsmerkmale definiert.

Bodenrichtwerte für Bauflächen

Erläuterungen zu den Zustandsmerkmalen der Bodenrichtwerte für Bauflächen in der Bodenrichtwertkarte (Zeile 1 und Zeile 2 der Bodenrichtwertbeschreibung der jeweiligen Bodenrichtwertzone):

Zeile 1	Bodenrichtwert in Euro/m ²	Nummer der Bodenrichtwertzone
Beispiel	260 €/m ²	(3650)

Zeile 2	Entwicklungs- zustand	Beitrags- rechtlicher Zustand	Art der baulichen Nutzung	Bau- weise	Geschossig- keit	Maß der baulichen Nutzung	Grund- stücks- maße	Erschließungs- verhältnisse	Verfahrenszustand der Sanierungs- oder Entwicklungs- maßnahme
Beispiel	B	bf	MI	g	II	WGfZ 2,00	600	ERVE+	SU

Entwicklungszustand:

B = Baureifes Land
R = Rohbauland
E = Bauerwartungsland

Beitragsrechtlicher Zustand:

bf = beitragsfrei
ebf = erschließungsbeitrags-/kostenerstattungsbeitragsfrei und beitragspflichtig nach Kommunalabgabenrecht
ebp = erschließungsbeitrags-/kostenerstattungsbeitragspflichtig und beitragspflichtig nach Kommunalabgabenrecht

Art der baulichen Nutzung nach ImmoWertV:

W	= Wohnbaufläche	G	= Gewerbliche Baufläche
WA	= Allgemeines Wohngebiet	GE	= Gewerbegebiet
WB	= Besonderes Wohngebiet	GI	= Industriegebiet
WR	= Reines Wohngebiet		
WS	= Kleinsiedlungsgebiet		
M	= Gemischte Baufläche	S	= Sonderbaufläche
MD	= Dorfgebiet	SO	= Sonstiges Sondergebiet
MDW	= Dörfliches Wohngebiet	SE	= Sondergebiet Erholung
MI	= Mischgebiet		
MK	= Kerngebiet	GB	= Baufläche für Gemeinbedarf
MU	= Urbanes Gebiet		

Auszug aus den Bodenrichtwerten

Anlage „Erläuterungen“



Rheinland-Pfalz

Bauweise:	o	= offene Bauweise
	g	= geschlossene Bauweise
	a	= abweichende Bauweise
Maß der baulichen Nutzung:		
Geschosszahl (GEZ):	II	= (römische Ziffern), z. B. für zweigeschossige Bebauung
Wertrelevante Geschossflächenzahl (GFZ):	WGFZ 0,40	= die wertrelevante Geschossfläche beträgt z. B. 40 % (Dezimalzahl 0,40) der Grundstücksfläche
Wertrelevante Grundflächenzahl (GRZ):	WGRZ 0,40	= die wertrelevante Grundfläche beträgt z. B. 40 % der Grundstücksfläche
Wertrelevante Baumassenzahl (BMZ):	WBMZ 4,0	= z.B. 4 Kubikmeter Baumasse pro Quadratmeter Grundstücksfläche
Grundstücksmaße:		
Grundstücksfläche:	600	= 600 m ² Grundstücksfläche
Grundstückstiefe:	T 30	= 30 m Grundstückstiefe
Grundstücksbreite:	B 20	= 20 m Grundstücksbreite
Erschließungsverhältnisse:	ERVE+	= gut
	ERVE-	= schlecht
Verfahrenszustand der Sanierungs- oder Entwicklungsmaßnahme:		
Die Wertzone liegt in einem förmlichen festgelegten Sanierungsgebiet oder Entwicklungsbereich	SU	= sanierungs <u>un</u> beeinflusster Bodenrichtwert, ohne Berücksichtigung der rechtl. und tatsächl. Neuordnung
	SB	= sanierungs <u>b</u> eeinflusster Bodenrichtwert, unter Berücksichtigung der rechtl. und tatsächl. Neuordnung
	EU	= entwicklungs <u>un</u> beeinflusster Bodenrichtwert, ohne Berücksichtigung der rechtl. und tatsächl. Neuordnung
	EB	= entwicklungs <u>b</u> eeinflusster Bodenrichtwert, unter Berücksichtigung der rechtl. und tatsächl. Neuordnung

Bodenrichtwerte für land- oder forstwirtschaftlich genutzte sowie sonstige Flächen

Erläuterungen zu den Zustandsmerkmalen der Bodenrichtwerte für land- oder forstwirtschaftlich genutzte sowie sonstige Flächen in der Bodenrichtwertkarte (Zeile 1 und Zeile 2 der Bodenrichtwertbeschreibung der jeweiligen Bodenrichtwertzone):

Zeile 1	Bodenrichtwert in Euro/m ²	Nummer der Bodenrichtwertzone
Beispiel	3,00 €/m ²	(8010)

Zeile 2	Entwicklungszustand	Nutzungsart	Grundstücksfläche	Ackerzahl	Aufwuchs	Wegeerschließung	Güteklasse	Hängigkeit
Beispiel	LF	WG	1000		mA	oWEER	d	HL

Entwicklungszustand:	LF	= Flächen der Land- oder Forstwirtschaft						
Nutzungsart:	A	= Acker				SK	= Anbaufläche für Sonderkulturen	
	GR	= Grünland				EGA	= Erwerbsgartenanbaufläche	
	F	= forstwirtschaftliche Fläche				WG	= Weingarten	
	KUP*	= Kurzumtriebsplantagen, Agroforst				UN	= Unland, Geringstland, Bergweide, Moor	
Entwicklungszustand:	SF	= Sonstige Flächen						
Nutzungsart	PG	= Private Grünfläche				KGA	= Kleingartenfläche	
	FGA	= Freizeitgartenfläche				CA	= Campingplatz	
	SPO	= Sportfläche				SG	= Sonstige private Fläche	
	FH	= Friedhof				WF	= Wasserfläche	
	FP	= Flughäfen, Flugplätze				PP	= Private Parkplätze, Stellplatzfläche	
	LG	= Lagerfläche				AB	= Abbauland	
	GF	= Gemeinbedarfsfläche (kein Bauland)				SN	= Sondernutzungsfläche	
Grundstücksfläche:	5000 m²	= 5000 m ² Grundstücksfläche						
Ackerzahl bzw. Grünlandzahl:	ACZA 45 bzw. GRZA 45	= je nach Nutzung, Acker- oder Grünlandzahl, die der Mehrzahl der Grundstücke entspricht, z. B. Ackerzahl von 45						
Aufwuchs:	mA	= mit Aufwuchs; kein Eintrag, wenn ohne Aufwuchs						
Wegeerschließung:	mWEER	= erschlossen						
Güteklasse:	g	= gute Güteklasse				oWEER	= nicht erschlossen	
	d	= durchschnittliche Güteklasse						
	m	= mäßige Güteklasse						
Hängigkeit:	FL	= Flachlage bis 30 % Steigung						
(nur bei Weingärten)	STL	= Steillage von 30 % bis 50 % Steigung						
	STSL	= Steiltlage über 50 % Steigung						

Auszug aus den Geobasisinformationen



Rheinland-Pfalz

VERMESSUNGS- UND
KATASTERAMT
WESTEUFEL-MOSEL

Anlage 4: Topografische Übersichtskarte 1:250000

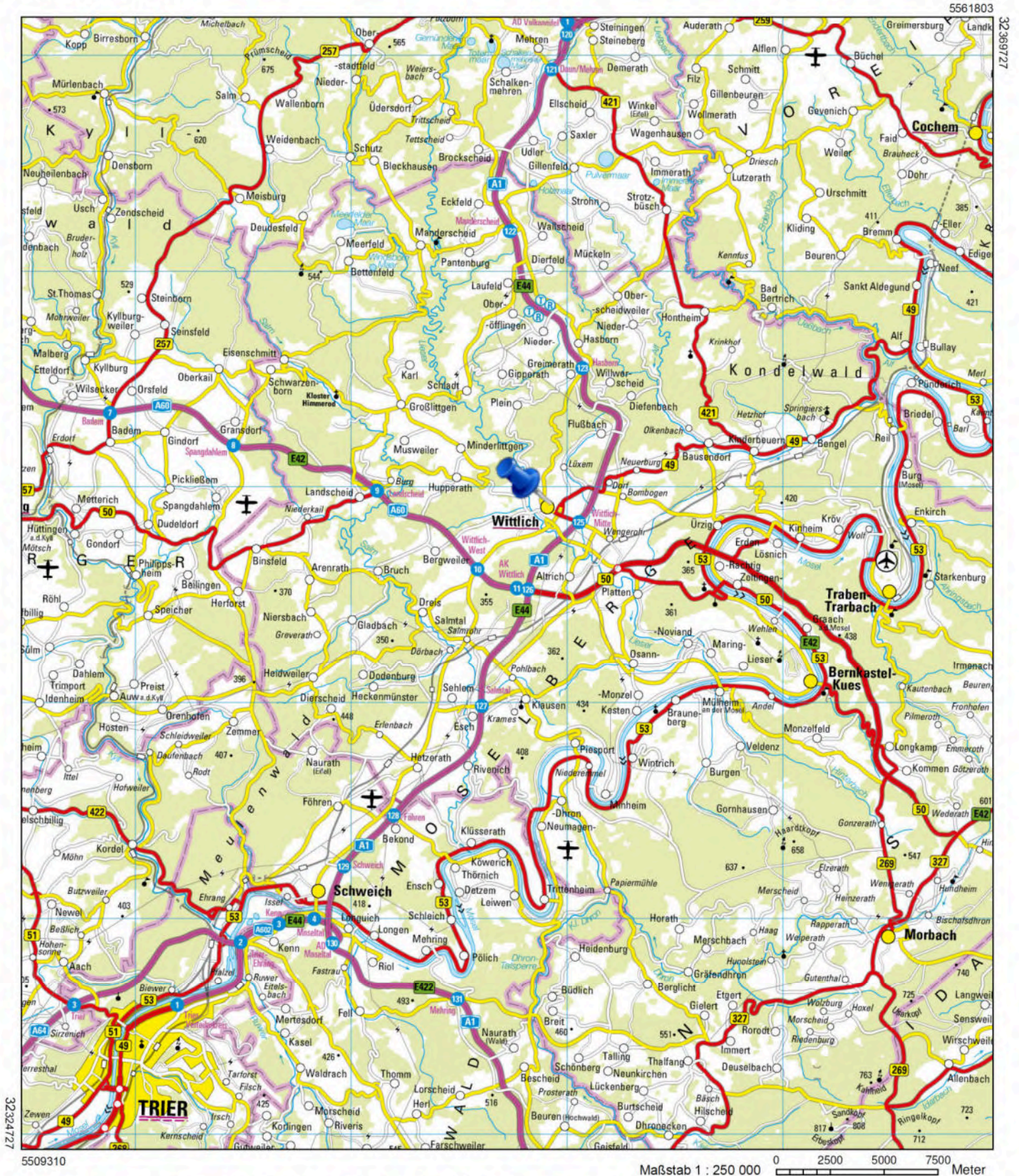
Seite 1 von 1

Hergestellt am 15.01.2026

Flurstück: 1516/307
Flur: 7
Gemarkung: Wittlich

Gemeinde: Wittlich
Landkreis: Bernkastel-Wittlich

Im Viertel 24
54470 Bernkastel-Kues



32324727

5561803
32369727

Vervielfältigungen für eigene Zwecke sind zugelassen. Eine unmittelbare oder mittelbare Vermarktung, Umwandlung oder Veröffentlichung der Geobasisinformationen bedarf der Zustimmung der zuständigen Vermessungs- und Katasterbehörde (§12 Landesgesetz über das amtliche Vermessungswesen).
Hergestellt durch das Vermessungs- und Katasteramt Westeifel-Mosel.